

CONTROL 22 - principal independiente, 55 paginas

EDICION PUBLICA CON REDACCIONES - NO ES COPIA AUTENTICA

Paginacion: esta cubierta editorial, seguida de las 55 paginas fuente en su orden original. Las paginas retenidas por privacidad mantienen su posicion con un aviso explicito.

Se conservan texto, estructura, imagenes y versiones de la copia recuperada, salvo las redacciones identificadas en el manifiesto. No se autentican las alegaciones ni los documentos, no se certifica incorporacion judicial y no se mantiene la validacion de firmas digitales.

Las referencias personales, contactos, firmas, credenciales de acceso, codigos privados de verificacion, correspondencia reservada y tablas financieras individualizadas se omiten. Los originales permanecen en custodia privada.

Las transcripciones de paginas fotografiadas son auxiliares de lectura. Los pasajes ilegibles o cortados se marcan; las divergencias numericas y variantes nominales no se corrigen. Los errores y denominaciones de las fuentes no se adoptan como identidades actuales.

La denuncia, su paquete de impresion y los predecesores son versiones distintas. La repeticion de un documento no aporta corroboracion independiente.

Fecha de digitalizacion: 20 de septiembre de 2026.

Huella SHA-256 de la copia fuente:

b11f10e7410f922a8cd1796ea462ea7ea20d555b7308e4481f2cb23732b1002b

DENUNCIA PENAL SOBRE LA ACTUACIÓN DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL DE LPB EN LA ADMINISTRACIÓN, PROTECCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MASA ACTIVA

Con especial referencia a la salida financiada de 2018, el desplazamiento del control material y económico de Sun Park y determinadas operaciones posteriores de liquidación

DENUNCIANTE: D. GIL MARER - NIE [REDACTED]

PERSONA PRINCIPALMENTE DENUNCIADA: D. FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ-BATLLORI LAFFITTE, EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADOR CONCURSAL DE LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.

PROCEDIMIENTO DE CONTEXTO: CONCURSO ORDINARIO Nº 36/2012, SEGUIDO ANTE EL ENTONCES JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE LAS PALMAS.

DESTINO: TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA.

FORMA DE PRESENTACIÓN: PERSONAL Y PRESENCIAL POR EL DENUNCIANTE, CON FIRMA AUTÓGRAFA, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 264, 265, 266 Y 268 LECrim.

CONTENIDO ENTREGADO

1. Escrito principal de denuncia, incluida esta carátula e índice documental integrado: extensión según versión final impresa y foliada.
2. Índice documental integrado en el escrito principal
3. Documento nº 1 - dossier documental inicial con subdocumentos 1.1 a 1.14.
4. Soportes digitales: ninguno, salvo aceptación expresa del servicio receptor y constancia inventariada en el resguardo.

SE SOLICITA

- a) registro y reparto;
- b) resguardo de formalización conforme al artículo 268 LECrim;
- c) identificación de número, fecha y hora de registro;
- d) devolución de una copia sellada;
- e) y, si fuera posible, constancia de páginas, índice, anexos y soportes efectivamente entregados.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2026.

Fdo. de forma autógrafa:

D. GIL MARER - NIE [REDACTED]

**AL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA
POR CONDUCTO DEL SERVICIO DE REGISTRO Y REPARTO
PRESENTACIÓN PERSONAL Y PRESENCIAL DEL DENUNCIANTE**

ASUNTO: Denuncia penal sobre la actuación del Administrador Concursal de LPB en la protección de la masa activa, la salida financiada de 2018, el desplazamiento del control material y económico de Sun Park y determinadas operaciones posteriores de liquidación.

D. GIL MARER, mayor de edad, con NIE [REDACTED] con domicilio a efectos de notificaciones en [REDACTED] electrónico [REDACTED] y teléfono complementario [REDACTED] compareciendo PERSONALMENTE, sin intervención formal de abogado ni procurador en este acto, actuando en su propio nombre y derecho y dejando constancia de su conexión societaria, patrimonial, económica y procesal con AWESWELL LIMITED, LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. -en adelante, "LPB"-, MATKATOR, S.L. y los intereses empresariales, hoteleros, patrimoniales y de recuperación vinculados al activo históricamente conocido como Hotel Sun Park y posteriormente transformado, explotado o comercializado bajo la denominación MYND Yaiza, comparece respetuosamente ante el Tribunal y, como mejor proceda en Derecho,

DICE

Que por medio del presente escrito formula DENUNCIA PENAL / PUESTA EN CONOCIMIENTO DE HECHOS INDICIARIAMENTE RELEVANTES frente a D. Francisco de Borja Rodríguez-Batllore Laffitte, en su condición de Administrador Concursal de Luchy Playa Blanca, S.L.U., dentro del Concurso Ordinario nº 36/2012, sin perjuicio de que la instrucción pueda extenderse a otras personas cuando de diligencias concretas resulten indicios individualizados de intervención penalmente relevante.

La presente denuncia no se formula contra el órgano judicial ni pretende revisar resoluciones mercantiles, sustituir a la Audiencia Provincial de Las Palmas o convertir el proceso penal en un recurso concursal encubierto. Las referencias al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas sirven exclusivamente para delimitar las facultades y medidas razonablemente disponibles para el Administrador Concursal: informar, solicitar instrucciones o autorización, promover medidas de conservación, verificar documentación, proteger acciones patrimoniales y rendir cuentas.

La actuación se formula como denuncia penal y notitia criminis, no como querella ni como personación formal en este momento, sin perjuicio de las acciones, ampliaciones o personación que posteriormente procedan.

NATURALEZA DE LA COMPARECENCIA Y PRESENTACIÓN PERSONAL

La presente denuncia se formula y presenta personalmente por D. Gil Marer, al amparo de los artículos 264, 265, 266, 268 y 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El compareciente actúa en su propio nombre y derecho, sin procurador y sin intervención formal de abogado en este acto, al no requerir la presentación de una denuncia escrita las formalidades propias de la querella regulada en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El escrito se firma de forma autógrafa y se presenta presencialmente ante el servicio judicial de registro y reparto, exhibiendo documento original de identidad y solicitando resguardo acreditativo de su formalización.

El artículo 265 LECrim permite la denuncia escrita y personal y exige la identificación del denunciante, una narración circunstanciada, la identificación de las personas conocidas y la indicación de testigos, personas con información y fuentes de conocimiento capaces de contribuir al esclarecimiento.

El artículo 266 LECrim exige firma autógrafa o manuscrita en la denuncia presencial y excluye la vía telemática, entre otros supuestos alternativos, cuando exista autor conocido o existan testigos. En el presente caso concurren ambas circunstancias.

La presente actuación: a) no se presenta como querrela criminal; b) no produce por sí sola la personación formal del compareciente como acusación particular; c) no atribuye a la recepción registral efectos reservados a una resolución judicial; d) no impide una posterior personación con abogado y procurador, solicitud de asistencia jurídica gratuita o formulación de querrela; y e) no limita las facultades del órgano instructor para calificar los hechos, delimitar las diligencias o determinar la condición procesal de las personas concernidas.

Formalizada la denuncia, se solicita la valoración prevista en el artículo 269 LECrim, sin afirmar que la mera recepción registral determine automáticamente la incoación de Diligencias Previas.

RESUMEN INICIAL Y DELIMITACIÓN DE LA DENUNCIA

La presente denuncia pone en conocimiento del Juzgado determinados hechos relativos a la actuación de D. Francisco de Borja Rodríguez-Batlloir Laffitte como Administrador Concursal de Luchy Playa Blanca, S.L.U. en el Concurso Ordinario 36/2012.

La hipótesis penal principal, provisional y sometida a comprobación es la posible existencia de una administración desleal del artículo 252 del Código Penal, derivada del modo en que fueron ejercidas determinadas facultades de administración, representación, protección, liquidación y rendición de cuentas sobre el patrimonio de LPB.

La denuncia no sostiene que toda irregularidad, decisión adversa, omisión o discrepancia concursal constituya delito. Solicita investigar si, respecto de episodios concretos, concurrió la siguiente secuencia: **facultad encomendada → conocimiento verificable → actuación, decisión o falta de adopción de una medida razonablemente disponible → perjuicio patrimonial → eventual ventaja correlativa para terceros.**

Los principales episodios sometidos a comprobación son:

- a) el control ejercido sobre la defensa y capacidad patrimonial de LPB;
- b) el conocimiento y la respuesta frente a los hechos del 7 de junio de 2018;
- c) la vía financiada de conclusión desarrollada durante 2018;
- d) la escritura de 28 de noviembre de 2018, los aproximadamente 400.000 euros, su tratamiento contable y la posterior no convalidación;
- e) la licitación, adjudicación, frutos, derechos de recuperación, tesorería y rendición final de cuentas.

Las restantes figuras penales mencionadas en la denuncia quedan expresamente subordinadas a lo que resulte de la instrucción y a la valoración jurídica del Juzgado y del Ministerio Fiscal.

I. OBJETO PENAL LIMITADO Y RAZÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente denuncia tiene un objeto penal delimitado: investigar si el Administrador Concursal, teniendo facultades legales y judicialmente encomendadas para administrar patrimonio ajeno, pudo infringirlas excediéndose en su ejercicio y causar de ese modo un perjuicio al patrimonio de LPB, en los términos del artículo 252 del Código Penal.

La cuestión central no es que el Juzgado de Instrucción resuelva nuevamente el concurso, sino que determine qué facultad tenía el AC en cada episodio, qué información recibió, qué medida concreta podía razonablemente adoptar, qué decidió y qué efecto patrimonial siguió con respecto a:

- inventariar, conservar y documentar el estado de la masa activa;
- verificar e informar al Juzgado sobre accesos, seguridad, llaves, obras, demoliciones, posesión y explotación;
- solicitar instrucciones, inspección, medidas cautelares o de conservación cuando existiera riesgo para bienes de la masa;

- depurar y explicar el pasivo, distinguiendo principal, intereses, créditos contra la masa, contingentes y deuda litigiosa;
- evaluar la salida financiada de 2018 y facilitar una cifra operativa, documentada y contradictoria dentro de la ventana temporal relevante;
- delimitar y conciliar la operación OB REM, el pago aproximado de 400.000 euros y sus consecuencias tras la no convalidación;
- preservar, reclamar o explicar frutos, rentas, ingresos, indemnizaciones y acciones de recuperación;
- informar periódicamente y rendir cuentas completas, trazables y conciliadas;
- autorizar, promover o solicitar las acciones patrimoniales necesarias cuando la iniciativa correspondiera o dependiera de la Administración Concursal.

Cada afirmación de deber deberá conectarse con una fuente legal, una resolución o una función efectivamente asumida, así como con una capacidad real de actuación.

No se sostiene que el AC tuviera poder material ilimitado para impedir toda conducta de terceros. Se investiga si utilizó las medidas jurídicas, procesales, informativas, contables y protectoras razonablemente disponibles en cada momento.

El activo afectado no era un bien ordinario, sino el complejo hotelero Sun Park, con apartamentos, locales, recepción, piscinas, solárium, zonas de servicio, fondo de comercio, explotación hotelera, ingresos, contratos, ocupación, clientes, personal y valor empresarial.

La atribución provisional se apoya en una secuencia de poderes asumidos y ejercidos, información recibida, decisiones concretas, medidas adoptadas o no adoptadas, consecuencias patrimoniales y posibles ventajas correlativas de terceros; no en una omisión abstracta o aislada.

II. CONTINUIDAD DE LAS VÍAS DE RECUPERACIÓN Y CARÁCTER AÚN DISCUTIDO DEL PERJUICIO

La presente denuncia no se formula como una queja retrospectiva por un concurso perdido. LPB, Aweswell, Matkator y el grupo afectado siguen ejercitando acciones, recursos, denuncias, quejas, reclamaciones, vías de recuperación, restitución, reconstitución y protección patrimonial ante distintas sedes competentes.

La cuestión no es aceptar la pérdida ni sustituir las vías civiles, concursales o mercantiles. La cuestión es hacer efectivo el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva: que los documentos, fondos, decisiones, omisiones, testimonios y flujos patrimoniales sean verificados judicialmente antes de que la fragmentación procesal permita consolidar como irreversible un daño que sigue siendo combatido.

La presente denuncia se formula en un contexto vivo:

- existen recursos y procedimientos vinculados al Concurso Ordinario nº 36/2012;
- existen actuaciones relativas a la separación del Administrador Concursal;
- existen recursos vivos ante la Audiencia Provincial de Las Palmas;
- existe una acción CaixaBank/Bankia pendiente ante el Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Valencia, Procedimiento Ordinario 1859/2023;
- existen actuaciones deontológicas ante ICALPA;
- existen actuaciones regulatorias, administrativas, fiscales, de transparencia e integridad pública;
- existen comunicaciones a Fiscalía, CNMV, CGPJ, Intervención General y otros órganos;
- existen vías de recuperación de activos, ingresos, frutos, rentas, daños y responsabilidad patrimonial.

La tutela judicial efectiva exige verificar ahora los hechos nucleares, no esperar a que la acumulación de tiempo, ingresos, financiación, incentivos, dependencia económica y hechos consumados convierta en prácticamente irreversible un perjuicio patrimonial que sigue siendo discutido.

III. IDENTIFICACIÓN SOCIETARIA Y EVITACIÓN DE CONFUSIÓN DENOMINATIVA

A efectos de claridad, debe evitarse cualquier confusión entre sociedades históricamente denominadas de forma similar.

AWESWELL LIMITED es sociedad privada limitada incorporada en Inglaterra y Gales, número de compañía 07716847, anteriormente denominada Monterecco Sun Park Limited. En esta denuncia, toda referencia a Aweswell se refiere a la sociedad inglesa actual, matriz, socio único, financiador, inversor extranjero y principal de recuperación en relación con LPB, Matkator y el perímetro económico del activo Sun Park.

Debe distinguirse de la sociedad española Monterecco Sun Park, S.L., posteriormente denominada Pink Canary Services, S.L. o "Pink". Esta precisión se formula exclusivamente para evitar confusiones documentales en escritos, procedimientos, actas, comunicaciones o expedientes antiguos.

La sociedad concursada objeto del Concurso Ordinario nº 36/2012 es LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U., en adelante LPB.

IV. RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE SEPARACIÓN DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL: ALCANCE PROCESAL Y AUSENCIA DE PRONUNCIAMIENTO COMPLETO SOBRE EL FONDO

La solicitud de separación formulada ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas no se invoca como resolución estimatoria ni como declaración judicial de responsabilidad.

Según la resolución disponible, la pretensión fue desestimada principalmente por cuestiones de legitimación activa y por la valoración de la documentación aportada, sin un examen completo de la secuencia fáctica y patrimonial que ahora se somete a comprobación penal.

Ese resultado procesal acredita que las cuestiones fueron formalmente planteadas, pero no permite afirmar que el órgano mercantil confirmara o descartara en el fondo la eventual relevancia penal de actos u omisiones individualizados del Administrador Concursal.

La cuestión continúa además sometida a control ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en los Rollos de Apelación 3319/2025 y 3304/2025.

La pendencia de esos recursos no prueba delito ni sustituye la investigación penal; identifica procedimientos y fuentes que pueden ser requeridos y evita tratar la materia como pacíficamente resuelta.

La presente denuncia no solicita al Juzgado de Instrucción que decida si procede la separación del AC. Solicita comprobar si determinados actos de administración, información, conservación, disposición, liquidación y rendición de cuentas pudieron causar un perjuicio penalmente relevante al patrimonio administrado.

Un rechazo por legitimación, cauce o suficiencia documental no convierte los hechos en inexistentes ni constituye por sí solo una validación sustantiva de la conducta examinada.

La investigación penal deberá conservar plena autonomía, respetando a la vez las resoluciones mercantiles y evitando cualquier revisión encubierta de su contenido jurisdiccional.

V. POSICIONES PROCESALES ACTUALES EN LOS RECURSOS DE SEPARACIÓN Y SU ALCANCE LIMITADO

La actuación del Administrador Concursal continúa siendo objeto de posiciones procesales enfrentadas en los recursos pendientes ante la Audiencia Provincial. Esa circunstancia se aporta únicamente como contexto de actualidad y localización de fuentes.

Según la posición procesal de LPB y Aweswell, el AC sostiene que la concursada no habría interpuesto recurso o se habría aquietado, mientras LPB afirma mantener un recurso autónomo admitido y en tramitación bajo el Rollo 3304/2025.

La exactitud y alcance de esas posiciones deben comprobarse mediante testimonio del procedimiento, sin convertir una controversia procesal actual en indicio autónomo de delito.

Su relevancia limitada consiste en verificar:

- qué recursos fueron efectivamente interpuestos, admitidos y tramitados;
- qué documentación y alegaciones sobre la actuación del AC obran en ellos;
- qué participación procesal corresponde a LPB como concursada;
- y si alguna afirmación material sobre la existencia o inexistencia del recurso requiere rectificación o explicación.

La documentación de esos recursos no se ofrece como prueba de culpabilidad, sino como fuente para delimitar hechos, posiciones, documentos y cuestiones aún pendientes de resolución.

La investigación penal debe apoyarse en actos, omisiones, conocimiento, capacidad de actuación y perjuicio patrimonial propios, no en la mera estrategia procesal seguida por una parte.

Esta posición procesal actual no prueba por sí sola ninguna infracción penal y debe ser valorada con plena cautela, como ejercicio de defensa dentro de los recursos pendientes. Su relevancia se limita a mostrar que la controversia sobre la actuación, rendición y control del Administrador Concursal permanece viva y que no existe todavía una resolución material firme que haya esclarecido integralmente los hechos nucleares aquí denunciados.

Por ello, la existencia de recursos vivos y de posiciones procesales enfrentadas se aporta únicamente como contexto de actualidad y trazabilidad, no como indicio autónomo de culpabilidad ni como fundamento sustitutivo de la prueba penal.

VI. IDENTIFICACIÓN DE LA MASA ACTIVA Y DEL DEBER REFORZADO DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

LPB era propietaria mayoritaria del complejo hotelero Sun Park, con una participación superior al 72%/73% de las unidades o fincas relevantes, según las distintas referencias documentales obrantes en procedimientos previos.

Dicho activo no era una suma inconexa de apartamentos. Era una unidad productiva hotelera sometida a explotación turística, con elementos accesorios, zonas comunes, recepción, piscinas, solárium, locales, servidumbres, vinculación OB REM y régimen de unidad de explotación.

El Administrador Concursal debía actuar con diligencia reforzada porque:

- administraba patrimonio ajeno;
- el activo principal era una unidad hotelera compleja;
- la Comunidad era litigiosa;
- el pasivo era discutido;
- CAM no era acreedor neutral, sino acreedor privilegiado especial y potencial adjudicatario;
- la continuidad de la explotación afectaba al valor de la masa;
- la pérdida de acceso, clientes, agua, seguridad, llaves y control material podía destruir el valor empresarial;
- la venta separada de fincas vinculadas podía alterar la unidad económica;
- la falta de rendición de cuentas impedía reconstruir frutos/rentas;

La falta de protección pudo favorecer a quien pretendía adquirir o consolidar el control del activo. La pregunta penal no es sólo si el AC presentó informes formales, sino si utilizó de manera leal y suficiente las facultades de información, conservación, solicitud de medidas, liquidación y rendición que razonablemente tenía a su alcance.

VI BIS. ORIGEN DOCUMENTAL DE LA ESTRUCTURA HOTELERA, LA ESTRUCTURA COMUNITARIA Y LA CADENA DOCUMENTAL - 2008 A LA ACTUALIDAD

1. Alcance de la reconstrucción histórica

La presente denuncia no sostiene que todos los hechos producidos desde 2008 constituyeran desde su origen un único plan delictivo, ni atribuye al Administrador Concursal actos anteriores a su nombramiento. La documentación histórica se incorpora porque permite identificar la estructura jurídica y económica que posteriormente quedó sometida a administración y supervisión concursal; el origen de las controversias que afectaban a la masa activa; las fuentes de información existentes; y los extremos que el Administrador Concursal debía conocer, obtener, contrastar o investigar antes

de aceptar como neutrales posteriores actas, certificaciones, deudas, representaciones y posiciones de control.

2. Estructura hotelera y de explotación configurada en 2008

La documentación primaria localizada comprende, entre otros elementos, el acta de la Comunidad de Propietarios de 29 de abril de 2008; el contrato de cesión de explotación de 26 de mayo de 2008; los estatutos de la Comunidad de Explotación; las actas comunitarias de 15 y 25 de julio de 2008; el acta de 17 de diciembre de 2008; y el acta de 28 de mayo de 2009.

De dicha documentación resulta indiciariamente que la Comunidad de Propietarios acordó constituir una estructura de explotación capaz de sustituir a Monte Lanza y que Monte Lanza cedió la explotación a la Comunidad de Explotación con vocación de continuidad. La arquitectura económica no respondía simplemente a que cada titular abonara aisladamente una cuota ordinaria de propiedad horizontal. El pacto de julio de 2008 contemplaba que los apartamentos y locales integrados en la explotación no abonaran separadamente las cuotas comunitarias mensuales cuando la Comunidad de Explotación asumiera los gastos y partidas correspondientes a la explotación y mantenimiento del complejo.

Esta estructura constituye la línea de base jurídica y contable frente a la que debían comprobarse las cuotas y certificaciones posteriormente atribuidas a LPB.

3. Operación global, bloque residual y necesidad de reconstrucción finca por finca

La operación de 2008 fue presentada externamente como una transmisión del Hotel Sun Park, pero el complejo estaba configurado mediante 262 fincas o elementos. La documentación posterior revela que la transmisión no produjo una concentración dominical completa y que subsistió un bloque relevante de titulares minoritarios.

El documento denominado “List of Fincas SPL - Acquisition - Status”, elaborado en 2017 en el contexto de operaciones de consolidación, identifica sesenta apartamentos, once elementos comerciales o de uso común y setenta y un elementos en total. Los sesenta apartamentos equivalen, por simple cómputo numérico, aproximadamente al 22,9 % de un complejo compuesto por 262 elementos. Este documento constituye corroboración cuantitativa relevante de la existencia de un bloque residual próximo al 23 % descrito históricamente.

No se afirma todavía, sin comprobación individualizada, que los sesenta apartamentos estuvieran sujetos a idénticas obligaciones contractuales de venta, que todos sus titulares incumplieran un mismo contrato, que correspondieran exactamente a las veinticuatro personas mencionadas en 2011 o que todos actuaran coordinadamente. Se solicita reconstruir la correspondencia propietario-contrato-finca-completamiento o falta de completamiento-voto-cargo comunitario-transmisión posterior.

4. D.^a Asunción Aizpurúa Sánchez (AAS): identidad verificada, origen documental y contradicciones 2011-2017

El archivo de correo electrónico contemporáneo identifica de forma expresa a D.^a Asunción Aizpurúa Sánchez —AAS—. En una cadena de 17 de noviembre de 2015 se afirmó contemporáneamente que AAS había convocado una Junta de Propietarios y se adjuntaron una convocatoria, una carta de la presidenta y un resumen de deuda. Esta constatación identifica persona, canal y documentación a preservar; no acredita por sí sola la validez de la convocatoria, del cargo invocado o de las cifras reflejadas.

En un correo de 13 de abril de 2016 dirigido a PwC, acompañado de la sentencia de marzo de 2011 y del acta de 22 de junio de 2011, se describió a AAS como representante de Roque Prieto y se sostuvo que había accedido a la presidencia en febrero de 2011, que LPB había sido privada de voz o voto y que el acta reconocía un pacto de explotación por el que la Comunidad de Explotación asumiría gastos y determinadas cuotas. Estas afirmaciones constituyen un resumen contemporáneo pendiente de contraste con los documentos primarios; su valor actual reside en localizar la posible premisa documental originaria de la deuda y de la autoridad comunitaria posteriormente utilizadas.

El 6 de junio de 2016 se remitió al abogado concursal de LPB un paquete documental relativo al crédito comunitario que incluía archivos titulados «Luchy Playa Blanca SL - declaración de AAS ref.

no hay deudas de cuotas» y «Impugnación de AAS en nombre de la Cdad Prop». La denominación de los archivos no sustituye su contenido ni autenticidad, pero exige obtener los originales, metadatos, firma, fecha, procedimiento y alcance, y confrontarlos con las certificaciones de deuda posteriores.

Asimismo, el 18 de noviembre de 2015 se remitieron burofaxes a AAS en relación con la Junta de 19 de noviembre y, en diciembre de 2015, Cuatrecasas documentó la controversia sobre la obtención y entrega del proyecto eléctrico del complejo. La respuesta posterior resumida por Cuatrecasas indica que AAS había obtenido una copia y estaba dispuesta a facilitarla al representante de la explotadora. Este episodio debe utilizarse de modo equilibrado: muestra capacidad material de acceso o custodia documental, pero también una eventual actuación cooperativa posterior.

En noviembre de 2017 Cuatrecasas comunicó que verificaría en el Registro de la Propiedad las fincas y fechas de adquisición de la persona identificada en el correo como «Sheila» —cuya correspondencia con D.^a Shaila Cogolludo Ramos debe confirmarse— y de AAS, por su posible incidencia en la legitimación y voto ejercidos en la Junta de 12 de junio de 2017, en la aprobación de la deuda atribuida a LPB y en el nombramiento de D. Antonio Cogolludo Rojas como presidente. La cadena a reconstruir es: propiedad y representación -> convocatoria y voto -> validez de acuerdos -> certificación de deuda -> uso concursal y de control.

Por ello, AAS no se incorpora por asociación personal ni se afirma que hubiera creado por sí sola toda la deuda. Se la identifica como actora documental originaria y persona de contraste respecto de hechos propios: cargo y mandato, propiedad, convocatorias, libros, acuerdos, pagos, documentación recibida o entregada, continuidad con Pamanil/FMMM y transmisión a estructuras posteriores. Debe determinarse si las actas, certificados y afirmaciones contables nacidas o custodiadas en esa fase constituyeron una premisa material utilizada después por la Comunidad, CAM o el Administrador Concursal.

5. PAMANIL, S.L., FMMM y la custodia de la maquinaria documental

La documentación notarial de 2014 identifica a D. Francisco Mario Matos Matas como administrador único de PAMANIL, S.L. La documentación de 2014 a 2016 refleja controversias relativas a devolución y custodia de libros y documentación comunitaria; cuentas bancarias; aprobación de cuentas; relaciones económicas o administrativas con Pamanil; certificaciones; presupuestos; listados de propietarios; distribución de gastos entre Comunidad de Propietarios y Comunidad de Explotación; y legitimidad para certificar deuda.

Los trabajos y comunicaciones con PwC y BDO muestran que la deuda comunitaria y su base documental estaban sometidas a discusión técnica antes de la consolidación de la posición de CAM. El Administrador Concursal no podía razonablemente tratar las posteriores certificaciones como piezas aisladas o automáticamente neutrales sin examinar su origen, autoridad, contabilidad y consistencia con los acuerdos de 2008.

6. PAMALEXSHA, S.L. y la fase operativa posterior

PAMALEXSHA, S.L. aparece vinculada en documentación posterior a funciones comunitarias, operativas, de servicios, seguridad, cuentas, actas o relaciones societarias cuya delimitación exacta debe obtenerse de sus títulos, contratos, facturas, cuentas bancarias, administradores, apoderados y comunicaciones. Su mera existencia o relación personal no constituye prueba de delito; sí constituye una ruta documental relevante para reconstruir la transición desde la administración AAS/Pamanil hacia la estructura FMMM/COG-A/COG-S y las actuaciones de 2018 en adelante.

7. Documentación entregada o disponible desde el inicio del concurso

El archivo documental contiene paquetes e índices identificados como documentación entregada o puesta a disposición de la Administración Concursal desde 2012, incluyendo actas, estatutos, contratos de explotación, balances, relaciones de apartamentos, documentación bancaria y materiales relativos a la Comunidad. No se afirma como definitivamente probado que el AC recibiera cada documento concreto mientras no se incorpore el correspondiente justificante.

Se solicita obtener del expediente concursal, de sus registros, de LexNET, de los archivos profesionales del Administrador Concursal y de las comunicaciones de los profesionales

intervinientes constancia exacta de qué documentos recibió, en qué fecha, por qué canal, con qué índice, qué análisis efectuó y qué respuesta o actuación produjo cada entrega.

8. Convergencia crítica de mayo y junio de 2018

La documentación localizada acredita la existencia, inmediatamente antes de la ruptura posesoria de junio de 2018, de una operación estructurada que comprendía carta de intenciones de 30 de mayo de 2018; contrato firmado de arrendamiento de industria hotelera de 6 de junio de 2018; anexo de condiciones suspensivas; due diligence; plan de negocio; valoración; financiación o inversión en negociación; y operador hotelero profesional.

Debe destacarse objetivamente la secuencia: 6 de junio de 2018, firma del contrato de operación hotelera; 7 de junio de 2018, toma de control o ruptura posesoria denunciada. La proximidad temporal no constituye por sí sola prueba concluyente de causalidad o concierto, pero exige investigar quién conocía la operación, cuándo la conoció, qué comunicaciones circularon, qué actuaciones se prepararon y qué hizo el Administrador Concursal ante una actuación capaz de frustrar una salida financiada y deteriorar la masa.

9. Informe contemporáneo de D. Daniel Irigoyen Fujiwara de 13 de junio de 2018

El correo de 13 de junio de 2018 informa de reuniones con el órgano mercantil y con el Administrador Concursal; de la coordinación del fondo, socio, sociedad y operador; de la vía de conclusión mediante pago de la deuda concursal; de la necesidad de actualización por el AC; y de la advertencia de que el contingente de la Comunidad no debía incorporarse indebidamente.

El documento no acredita que la conclusión fuera automática o económicamente incondicionada. Sí acredita una vía concreta, comunicada y susceptible de comprobación. La investigación debe establecer qué hizo el AC después de esa reunión; qué deuda calculó; qué información solicitó; qué garantía exigió; qué plazo facilitó; qué comunicaciones mantuvo; qué tratamiento dio al contingente comunitario; y por qué la vía de conclusión no prosperó.

10. Resultado económico posterior y continuidad actual

La documentación de 2022 y 2023 muestra que el activo fue presentado y tratado fuera del concurso como una unidad hotelera coherente y económicamente autónoma, capaz de ser reformada, licenciada, segregada como unidad económica, explotada bajo Hotel New Trend/MYND Yaiza, financiada y utilizada en contextos RIC, inversores e incentivos públicos.

La relevancia penal no reside en que toda reforma, segregación o financiación posterior sea ilícita. La cuestión es comprobar si el resultado económico posterior se construyó sobre deuda comunitaria no depurada, exclusión irregular de LPB, pérdida o tolerancia de la posesión, frustración de una salida financiada, valoración insuficiente, fragmentación perjudicial o actos y omisiones del Administrador Concursal que otorgaron apariencia de regularidad concursal a una situación materialmente controvertida.

VII. ANTECEDENTES PREVIOS: DESAHUCIO POR PRECARIO, RUPTURA DE UNIDAD HOTELERA Y CONTROVERSIA SOBRE EL PASIVO

La matriz fáctica no comenzó en 2018. Antes del concurso y durante sus primeros años ya existía un conflicto estructural sobre la unidad hotelera, la Comunidad, la explotación turística, los derechos de propietarios minoritarios y la autoridad real sobre el complejo.

En el procedimiento de desahucio por precario nº 1260/2011, determinados propietarios minoritarios promovieron acción contra la Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park, y posteriormente se produjo una ampliación frente a Monterecco Sun Park, S.L., con discusión sobre explotación, llaves, posesión y apartamentos.

Dicha litigación es relevante porque evidencia que el activo estaba siendo atacado mediante una tesis de “precario” o recuperación individualizada de unidades, pese a que la posición de LPB/Aweswell sostenía que se trataba de una explotación turística unitaria, con restricciones estatutarias, contratos de explotación, deber de cesión de uso y régimen funcional hotelero.

La relevancia para esta denuncia contra el AC es clara: cuando el Administrador Concursal asumió la administración de LPB, no heredó una masa neutra. Heredó un activo ya afectado por una controversia de autoridad y control. La Comunidad, el pasivo, las cuotas, las actas, la explotación y la posesión no podían tratarse como datos ordinarios.

El AC debía depurar si el concurso recibía:

- deuda comunitaria real, controvertida o carente de soporte suficiente;
- costes legítimos o costes derivados de sabotaje de explotación;
- pasivo válido, pasivo controvertido o pasivo afectado por litigios y documentación cuya fiabilidad requería comprobación;
- un activo deteriorado por causas naturales o un activo deteriorado por ruptura inducida de la explotación;
- una Comunidad neutral o una estructura comunitaria potencialmente condicionada por un bloque disidente. La cuestión es determinar qué verificación, información judicial o medida de protección era razonablemente exigible al AC frente a un pasivo y una autoridad comunitaria controvertidos.

VIII. CONOCIMIENTO TEMPRANO DEL AC: COMUNICACIÓN FEHACIENTE DE 12 DE JULIO DE 2016

La actuación del Administrador Concursal no puede examinarse como si las alertas surgieran por primera vez en 2018, 2021 o 2026.

Mediante comunicación fehaciente de 12 de julio de 2016, esta parte puso en conocimiento del Administrador Concursal que, según se denunciaba entonces, a LPB se le venía atribuyendo un pasivo sensiblemente superior al pasivo real, con un exceso aproximado de 2.874.076,19 euros.

Dicha comunicación advertía sobre:

- errores relevantes en la deuda bancaria;
- falta de deducción de fincas cuya hipoteca habría sido cancelada;
- posible duplicidad entre primera y segunda hipoteca;
- existencia de acciones contra Bankia/Caja Insular por cláusulas suelo, IRPH, swap o contrato de gestión de riesgos financieros;
- posible recuperación o reducción de pasivo por cantidades indebidamente cobradas;
- necesidad de ejercitar acciones en defensa de la concursada y sus acreedores legítimos;
- falta de contraste suficiente de la información bancaria;
- deuda comunitaria atribuida a LPB carente de base real, acta válida, autorización de junta o legitimación representativa;
- posible reconstrucción, alteración, instrumentalización o utilización impropia de deuda comunitaria para perjudicar a LPB y hacerse con el complejo;
- necesidad de comprobación, revisión, rectificación y, en su caso, intervención de experto independiente.

Desde esa comunicación fehaciente, el AC no podía presentarse como desconocedor de la necesidad de depurar el pasivo. La Comunidad y la deuda comunitaria no eran “aritmética”. Eran un posible instrumento de autoridad, control, exclusión, bloqueo, liquidación y desplazamiento patrimonial.

La omisión de verificación, contradicción, información al Juzgado y protección de la masa no puede analizarse como error inocuo. Debe investigarse si constituyó una infracción grave de deberes de administración de patrimonio ajeno.

IX. GRABACIÓN DE 11 DE JUNIO DE 2016: LA COMUNIDAD Y LA DEUDA NO ERAN PACÍFICAS

A efectos de reforzar la lectura no fragmentada de los hechos, esta parte identifica la transcripción de la grabación de reunión de 11 de junio de 2016, de aproximadamente 144 minutos, identificada como “Reunión de PwC - Simó - Pimentel con Prieto Puente - Matos Matas 11JUN2016”.

Dicha transcripción resulta relevante porque sitúa, antes de la fase de liquidación y antes de la comunicación fehaciente posterior al Administrador Concursal, una discusión directa sobre la realidad económica de la Comunidad, los pagos efectuados desde 2008, la necesidad de examinar gastos, determinar quién pagó, por cuenta de quién, qué partidas podían corresponder a conceptos propios de comunidad de propietarios, y qué debía someterse a examen, Junta o aprobación.

La relevancia penal no reside en una frase aislada, sino en el contexto: la supuesta deuda comunitaria no aparece como una deuda pacífica, líquida, vencida, exigible, contablemente depurada y documentalmente cerrada, sino como una realidad discutida, necesitada de prueba, reconstrucción, contraste, examen de soportes, determinación de pagos y eventual sometimiento a Junta.

En dicha reunión aparece D. Francisco Mario Matos Matas en su condición funcional vinculada a la administración de la Comunidad y al entorno de los intereses comunitarios/disidentes. Por ello, su declaración resulta necesaria para esclarecer:

- cuál era su cargo real, título, mandato, nombramiento y alcance de funciones en la Comunidad;
- qué documentación contable, bancaria, fiscal, presupuestaria y de soporte tenía a su disposición en junio de 2016;
- qué gastos comunitarios existían realmente, cuáles estaban pagados, por quién y por cuenta de quién;
- qué gastos se atribuían a LPB y con qué base documental;
- qué importes fueron posteriormente certificados, reclamados o trasladados al concurso;
- qué conocimiento tenía de la diferencia entre Comunidad de Propietarios, Comunidad de Explotación, explotadora hotelera y titular mayoritario;
- qué relación mantenía con el bloque disidente, con la Administración Concursal, con CAM y con los posteriores órganos comunitarios;
- por qué una realidad económica que exigía examen, prueba y depuración pudo acabar operando dentro del concurso como si fuera pasivo comunitario apto para condicionar la posición de LPB.

X. CAM/PROMONTORIA: ACREEDOR CON INTERÉS ECONÓMICO DIRECTO Y CESIÓN DE CRÉDITO DE EFECTO DECISIVO

El 20 de octubre de 2017, Construcciones Acosta Matos, S.A. adquirió la posición crediticia privilegiada procedente de Promontoria Holding 122 B.V. / Cerberus, derivada a su vez de la cadena bancaria Caja Insular / Bankia / Sareb / Promontoria.

Desde ese momento, CAM no podía ser tratado por el AC como un acreedor ordinario. CAM era:

- acreedor privilegiado especial;
- actor local situado alrededor del activo;
- interesado en la adquisición/adjudicación;
- vinculado posteriormente a Comunidad, control, reforma, explotación y proyección hotelera;
- potencial beneficiario de una liquidación diseñada sobre su oferta;

La adquisición del crédito por CAM introducía un riesgo objetivo: que una posición crediticia adquirida en condiciones desconocidas para LPB/Aweswell pudiera emplearse como palanca para desplazar o consolidar el control material y económico de un activo hotelero de valor sustancialmente superior. Ello exigía especial transparencia, depuración y control, sin prejuzgar la licitud de la cesión.

Por ello, LPB activó una vía de transparencia mediante burofax y Diligencias Preliminares 1041/2017, orientadas a conocer precio, fecha, costes, condiciones, pactos y documentación de la cesión CAM/Promontoria.

La actuación del AC en esta fase debe investigarse porque pudo no proteger suficientemente la vía de transparencia, condicionar la defensa de LPB o mantener sin depuración una asimetría informativa relevante mientras se diseñaba la liquidación. Deben identificarse las actuaciones concretas, su fundamento y su efecto.

La pregunta penal no es si LPB tenía automáticamente un derecho de retracto. Es si la información económica sobre la cesión podía beneficiar a la masa, facilitar una salida por pago o mejorar la concurrencia, qué medida podía razonablemente adoptar el AC y qué hizo.

XI. PRIMEROS MESES DE 2018: COLISIÓN ENTRE LA SALIDA LEGAL DEL CONCURSO Y LA TOMA MATERIAL DE CONTROL POR CAM

Los primeros meses de 2018 son decisivos. En ese periodo coexistían dos trayectorias incompatibles.

Por un lado, LPB/Aweswell intentaban preservar una vía legal de salida del concurso mediante:

- transparencia sobre la cesión CAM/Promontoria;
- posible satisfacción del pasivo;
- financiación externa;
- preservación de la unidad hotelera;
- conservación del activo;
- salida ordenada del concurso;
- continuación o recuperación de la explotación hotelera.

Por otro lado, CAM y su entorno aparecen, según las denuncias contemporáneas, preparando una toma de control fáctica del complejo mediante:

- proclamación de condición de “nuevo propietario”;
- exigencia de acceso;
- mediciones y visitas;
- preparación de reformas;
- expectativa de seguridad en la entrada;
- conversación con personal del complejo;
- utilización de la estructura comunitaria como fundamento o justificación de actuaciones materiales;
- posterior entrada con cerrajeros, vigilantes, cadenas y candados;
- cierre de acceso a personas ajenas a CAM;

La relevancia para el AC reside en que ocupaba una posición institucional capaz de activar medidas concretas: informar inmediatamente al Juzgado, solicitar instrucciones o medidas de conservación, requerir documentación, delimitar la posesión y dejar constancia expresa del impacto sobre la masa y sobre la salida financiada. Debe comprobarse cuáles de esas medidas eran jurídicamente procedentes y cuáles fueron efectivamente adoptadas.

Si no lo hizo, o si facilitó la vía fáctica mediante comunicación con la Comunidad, omisión de medidas, autorización de acceso, tolerancia de rotura de cerraduras, falta de denuncia, falta de pericial, falta de inspección y falta de rendición, su actuación adquiere relevancia penal investigable.

XII. DENUNCIA DE ABRIL DE 2018 CONTRA CAM Y D. JOSÉ DANIEL ACOSTA MATOS: PREAVISO PENAL ANTES DE LA TOMA DE CONTROL DEL 7 DE JUNIO

Antes del 7 de junio de 2018 ya existía una denuncia penal contra Construcciones Acosta Matos, S.A. y D. José Daniel Acosta Matos, por hechos que se presentaban como usurpación, daños, extorsión, estafa, estafa procesal, administración desleal y otros que pudieran resultar.

La denuncia de abril de 2018 describía, entre otros extremos:

- que LPB era propietaria mayoritaria del complejo Sun Park;
- que CAM había adquirido el crédito hipotecario el 20 de octubre de 2017;
- que D. José Daniel Acosta Matos se habría presentado como nuevo dueño;
- que habría exigido acceso al complejo;
- que se habrían producido daños y accesos;
- que se habría hablado de inmediata puesta en marcha, reformas, cadena hotelera y futura explotación;
- que se habría transmitido la idea de que el juez o el Administrador Concursal entregarían el inmueble;

- que el complejo estaba en funcionamiento y con clientes;
- que se pretendía desplazar a LPB y a la explotación existente.

Este documento es esencial porque demuestra que la toma de control de junio de 2018 no surgió de forma espontánea. Había una secuencia previa de presión, proclamación de propiedad, exigencia de acceso y preparación de reforma/explotación.

El AC debía conocer o pudo conocer esta conflictividad. Y aun si no conociera cada denuncia, por su posición fiduciaria estaba obligado a actuar con máxima prudencia frente a cualquier entrada material de CAM en el complejo.

La investigación debe determinar:

- cuándo conoció el AC estos hechos;
- si recibió copia de la denuncia;
- si fue informado por LPB/Aweswell/Comunidad/trabajadores;
- si preguntó por el estado real del activo;
- si advirtió al Juzgado;
- si solicitó medidas cautelares;
- si impidió la entrada de CAM;
- si, por el contrario, facilitó o toleró el desplazamiento.

XIII. CONVERSACIÓN TELEFÓNICA CERTIFICADA DE MARZO DE 2018: ANTICIPACIÓN DE ENTRADA, SEGURIDAD Y REFORMA

Debe incorporarse como núcleo probatorio la conversación telefónica certificada de marzo de 2018, vinculada a fichero de audio identificado, en la que se trata la situación con Patricia y “el inglés”, la oferta

para comprar el crédito o la deuda, la falta de acuerdo, la previsión de que en unos dos meses “ellos desaparecen y entramos nosotros”, la necesidad de acceso, medición, preparación de reforma, colaboración del encargado, seguridad en la puerta y cierre de acceso.

Esta conversación debe verificarse judicialmente mediante:

- certificado íntegro;
- fichero digital firmado;
- hash;
- matriz electrónica;
- metadatos;
- identificación de voces;
- declaración de D. Miguel Ángel Barreiro Cano;
- declaración de D. José Daniel Acosta Matos;
- declaración de quienes intervinieron o conocieron la llamada;
- contraste con correos del AC, actas de Comunidad y hechos del 7 de junio de 2018.

La relevancia para la responsabilidad del AC no depende únicamente de identificar la voz. La conversación muestra una anticipación operativa: crédito/deuda, entrada, reforma, seguridad y sustitución de control.

La investigación debe comprobar si esa previsión operativa fue coordinada o conocida por:

- CAM;
- Comunidad;
- Administrador Concursal;
- proveedores de seguridad;
- cerrajeros;
- técnicos;
- reformistas;
- potenciales operadores hoteleros;
- personas que luego participaron en la entrada del 7 de junio.

Especialmente relevante es la proximidad temporal entre la conversación sobre futura seguridad y acceso, la actuación comunitaria previa al 7 de junio de 2018, y la posterior entrada material en el complejo.

XIV. COMUNICACIÓN DEL AC A LA COMUNIDAD Y ACTA DE 18 DE MAYO DE 2018: SEGURIDAD, ACCESO Y RELACIÓN ENTRE AC Y COMUNIDAD

La documentación de 2018 apunta a una relación entre comunicaciones del AC, decisiones comunitarias sobre seguridad y acceso y la posterior entrada material. Deben verificarse la petición original, su alcance, quién decidió las medidas y qué conocimiento tuvo cada persona.

En la denuncia de septiembre de 2018 se señaló que la Junta de 18 de mayo de 2018 fue convocada por el Presidente de la Comunidad a petición del Administrador Concursal. En dicha acta se habría introducido un punto relativo a preocupación por presencia u ocupación de propiedades de LPB por personas desconocidas.

Esta formulación debe ser investigada porque pudo operar como pretexto. La cuestión no es si el AC podía preocuparse por el estado del inmueble. La cuestión es por qué, ante un activo bajo tutela concursal, el AC canalizó la respuesta a través de una Comunidad conflictiva y no mediante:

- comunicación directa al Juzgado;
- solicitud de auxilio judicial;
- inspección judicial;
- pericial independiente;
- requerimiento a LPB/Aweswell;
- preservación neutral;
- inventario del estado físico; aseguramiento de acceso;
- medidas contra cualquier parte que pretendiera entrar por vías de hecho.

El resultado de esa actuación comunitaria fue que, el 7 de junio de 2018, el Presidente de la Comunidad, representantes o personas vinculadas a CAM, vigilantes y cerrajeros entraron en el complejo, rompieron cerraduras, alteraron sistemas de acceso, colocaron cadenas/candados y bloquearon la entrada salvo a personas vinculadas a CAM.

La Comunidad no puede ser tratada aquí como neutral. La Comunidad ya era un entorno litigioso, atravesado por conflictos de deuda, explotación, minorías, representación y control.

Por tanto, el AC debía extremar la cautela. Si en vez de preservar neutralmente el activo permitió que una Comunidad conflictiva y CAM tomaran control fáctico del complejo, su actuación exige investigación penal.

XV. 7 DE JUNIO DE 2018: DESPLAZAMIENTO DEL CONTROL MATERIAL DEL HOTEL COMO HITO CENTRAL A COMPROBAR

El 7 de junio de 2018 constituye el punto de conversión entre una vía aún posible de salida concursal, satisfacción del pasivo, preservación de la unidad hotelera y mantenimiento de valor, y una secuencia posterior de control fáctico, cierre de accesos, seguridad, rotura de cerraduras, interrupción de explotación, deterioro físico, demolición, pérdida de valor, reducción de concurrencia y consolidación patrimonial de CAM.

La relevancia penal del hecho no reside únicamente en que terceros accedieran físicamente al complejo. Reside en que dicho acceso habría sido permitido, autorizado, tolerado o posteriormente validado por quien tenía el deber legal de conservar y maximizar la masa activa: el Administrador Concursal.

En la fecha de los hechos:

- el activo seguía bajo tutela concursal;
- LPB seguía siendo titular mayoritaria de la unidad hotelera;
- existía un régimen de explotación turística unitaria;
- la Comunidad era litigiosa y conflictuada;
- CAM era acreedor privilegiado especial con interés directo en la adjudicación;
- la realización de activos estaba sometida a control judicial;

- existían vías de financiación, pago, mejora de oferta y preservación de valor;
- la toma de control por un acreedor interesado podía alterar la concurrencia, el precio, la posesión, el valor y la recuperación.

La secuencia denunciada es:

- CAM adquiere la posición crediticia privilegiada;
- se mantiene opaco el precio real de adquisición;
- se neutraliza o no se protege la vía de transparencia CAM/Promontoria;
- se produce preparación de acceso, medición, reforma y seguridad;
- el AC impulsa o canaliza preocupación a través de la Comunidad;
- el 18 de mayo de 2018 se adopta un acuerdo comunitario;
- el 7 de junio de 2018 se produce entrada material con cerrajeros, vigilantes, cadenas, candados y cambio de acceso;
- se impide el acceso a terceros y se favorece la posición de CAM;
- se interrumpe la explotación previa;
- se bloquea la capacidad de LPB/Aweswell/Matkator de proteger, explotar, inspeccionar o conservar el activo;
- se inicia la transformación material y económica del complejo;
- la masa activa queda expuesta a deterioro, demolición, pérdida de valor y pérdida de concurrencia.

La posible responsabilidad del AC debe analizarse no como autor material automático de cada acto físico, sino en relación con las facultades que tenía, la información recibida, las medidas de información, conservación o reacción que razonablemente podía promover y el efecto patrimonial de su conducta. No se presume que pudiera impedir por sí solo toda actuación de CAM o de la Comunidad.

El deterioro denunciado no se limitó al plano físico. También pudo afectar a:

- jurídica, porque se rompió la unidad funcional y OB REM del activo;
- económica, porque se redujo valor, competencia y explotabilidad;
- concursal, porque se afectó la masa activa bajo tutela judicial;
- probatoria, porque la falta de informes completos impidió reconstruir quién hizo qué, cuándo, con qué autorización, con qué coste y con qué beneficio;
- empresarial, porque se interrumpió una explotación viva;
- institucional, porque se permitió que un acreedor conflictuado consolidara hechos consumados. El 7 de junio de 2018 debe investigarse como hecho nuclear de esta denuncia.

XVI. EL HOTEL ESTABA OPERATIVO: ENTRADA DE TURISTAS, CURSOS, MANTENIMIENTO, AGUA Y CONTROL REAL HASTA EL 7 DE JUNIO

La documentación y declaraciones citadas en los procedimientos de Arrecife sostienen que hasta el 7 de junio de 2018 entraban y salían turistas y se desarrollaban actividades en el complejo. Se indica, entre otros extremos, que una testigo venía realizando cursos de deporte en el complejo durante aproximadamente tres años, lo que evidencia actividad hasta la irrupción de vigilantes.

Esta circunstancia es esencial. Si el hotel estaba operativo o parcialmente operativo hasta el 7 de junio de 2018, el daño no fue una simple transferencia de control sobre un inmueble inerte. Fue la interrupción de una actividad económica.

El control de: acceso; agua; llaves; seguridad; turistas; personal; mantenimiento; piscinas; recepción; locales; comunicación con clientes; explotación; todo lo que era parte esencial del valor de la masa activa del concurso.

Si tras el 7 de junio se cambiaron cerraduras, se pusieron cadenas, se modificó el acceso al agua potable, se impidió la entrada de turistas y se dejó a LPB/Aweswell/Matkator sin control práctico, el AC debía actuar de inmediato.

Debía: informar al Juzgado; solicitar medidas urgentes;

pedir auxilio judicial; preservar el estado del activo; impedir obras; ordenar inventario; solicitar pericial; verificar daños; reclamar frutos/rentas; identificar responsables; proteger la explotación.

La ausencia de actuación suficiente no puede tratarse como pasividad administrativa. Debe investigarse como posible infracción penal de deber de administración de patrimonio ajeno.

XVII. SUPUESTA AUTORIZACIÓN O VALIDACIÓN DEL AC RESPECTO DE CERRADURAS, ACCESO Y COMUNIDAD

En las actuaciones de 2018 se atribuye al AC haber declarado o sostenido que autorizó a la Comunidad a entrar en locales, apartamentos, zonas comunes o elementos de LPB cuando fuera necesario para mantenimiento o actuación comunitaria, y que, si para ello tuvieron que romper cerraduras, lo daba por bueno.

Este extremo debe ser investigado de forma prioritaria. Si el AC efectivamente aceptó o validó la rotura de cerraduras por parte de una Comunidad litigiosa y un acreedor conflictuado, la cuestión penal es directa:

¿con qué autorización judicial? ¿con qué acta neutral de inventario? ¿con qué presencia de LPB/Aweswell? ¿con qué perito? ¿con qué LAJ? ¿con qué auxilio judicial? ¿con qué control de llaves? ¿con qué garantía de que CAM no tomaría control? ¿con qué preservación de clientes, ingresos y explotación? ¿con qué rendición de cuentas posterior?

El AC no podía delegar el control de un activo esencial de la masa en una Comunidad enfrentada y en un acreedor que pretendía adjudicarse el hotel.

Tampoco podía usar la Comunidad como instrumento para hacer lo que él debía haber canalizado por vía judicial: inspección, preservación, seguridad neutral y medidas de conservación.

Si el AC consideraba que había ocupantes irregulares o riesgos para el activo, su obligación era solicitar medidas judiciales, no habilitar una vía de hecho que acabó colocando a CAM en control práctico del complejo.

XVIII. JUNIO DE 2018: EXISTÍA UNA VÍA CONCRETA, FINANCIADA Y RESPALDADA POR UN OPERADOR PARA CONCLUIR EL CONCURSO

Pocos días después de la toma de control fáctica del hotel, D. Daniel Irigoyen Fujiwara elaboró una comunicación contemporánea relativa a reuniones mantenidas el 13 de junio de 2018 con el Juzgado de lo Mercantil y con el Administrador Concursal.

Según dicha comunicación, la solución no consistía en una expectativa abstracta. Debían coordinarse el financiador, el socio o sociedad afectada y el futuro operador hotelero para solicitar la conclusión del concurso mediante pago, consignación o íntegra satisfacción del pasivo, previa actualización por el Administrador Concursal de la deuda realmente exigible.

El documento describe un itinerario operativo susceptible de verificación:

- presentación de la solicitud;
- actualización y depuración de la deuda por la Administración Concursal;
- aportación de fondos, consignación o garantía;
- pago o satisfacción de los acreedores;
- conclusión del concurso;
- recuperación de autonomía por LPB;
- reactivación y explotación ordenada del hotel.

La existencia de esta vía aparece además acompañada por documentación contemporánea que deberá ser autenticada y valorada en la instrucción, entre ella:

- una carta de intenciones de ONA Hotels de abril de 2018;
- un documento identificado como contrato de arrendamiento de industria definitivo y firmado, fechado 6 de junio de 2018;
- planes de negocio relativos a la explotación del Sun Park;
- documentación de valoración, incluida una valoración ECO de Gesvalt;
- comunicaciones y documentos relativos a financiadores o inversores, entre ellos los identificados en el expediente y en el archivo documental de la parte;
- y documentación sobre condiciones suspensivas, fondos o estructura de la operación.

No se pide que esos documentos se den por válidos sin examen. Se pide que se comprueben sus firmas, fechas, condiciones, cuantías, capacidad financiera, vigencia, contraparte y grado real de ejecutabilidad.

Su relevancia penal radica en que, si existía una solución realista para pagar o consignar la totalidad de los créditos reconocidos, preservar la unidad productiva y concluir el concurso, el Administrador Concursal debía, al menos:

- verificarla con diligencia;
- identificar la cifra exigible;
- distinguir créditos ciertos, contingentes y contra la masa;
- comunicar las exigencias documentales;
- proteger el activo durante su tramitación;
- evitar que un acreedor interesado consolidara hechos consumados;
- informar al Juzgado de forma completa y trazable;
- y motivar cualquier rechazo o imposibilidad.

La proximidad temporal es especialmente significativa. La reunión documentada se sitúa seis días después del 7 de junio de 2018. Por ello, debe investigarse si la toma de control material del hotel frustró una salida que todavía estaba siendo articulada y si el Administrador Concursal adoptó alguna medida concreta para impedirlo.

La pregunta penal no es si el proyecto habría tenido éxito con certeza. La pregunta es si una oportunidad económicamente seria y documentalmente verificable fue protegida, evaluada y tramitada con lealtad hacia la masa, o si quedó neutralizada mientras se consolidaba la posición de CAM.

XIX. SEPTIEMBRE DE 2018: SOLICITUD FORMAL DE UNA CIFRA OPERATIVA PARA PAGAR Y CONCLUIR EL CONCURSO

La vía de salida no quedó reducida a una reunión o a una comunicación interna. Existe un escrito conjunto de LPB y Aweswell, fechado el 10 de septiembre de 2018, dirigido al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas y preparado para solicitar que se requiriera al Administrador Concursal a identificar, actualizar y cuantificar la totalidad de los créditos reconocidos, tanto concursales como contra la masa.

El escrito afirma que Aweswell había mantenido conversaciones con varios inversores y que había obtenido el compromiso no sólo de un financiador, sino también de una de las principales explotadoras del mercado turístico-inmobiliario para apoyar la reactivación de la sociedad y del negocio.

La finalidad expresamente invocada era activar la entonces prevista causa de conclusión del concurso por pago, consignación o íntegra satisfacción de los acreedores.

El documento identifica el obstáculo práctico central: no se disponía de un documento actualizado que certificara la titularidad y el importe exacto de todos los créditos. El último listado disponible era el asociado a los textos definitivos, emitido más de dos años antes.

No se solicitaba, por tanto, una opinión orientativa. Se solicitaba la cifra operativa sin la cual el financiador no podía pagar, consignar o garantizar y sin la cual la conclusión no podía materializarse.

La investigación deberá comprobar:

- si el escrito fue efectivamente presentado y en qué fecha y número de registro;
- qué traslado se confirió al Administrador Concursal;
- qué respuesta emitió;
- si produjo una certificación global y utilizable durante 2018;
- qué conceptos incluyó y excluyó;
- cómo trató el principal, los intereses, los créditos contra la masa, los contingentes y la deuda comunitaria;
- si informó directamente al financiador, operador o representantes de LPB de los requisitos pendientes;
- y qué actuación promovió para conservar el activo durante la obtención de esa cifra.

La imputación debe formularse con precisión. No se afirma que el Administrador Concursal nunca emitiera certificación alguna. Se afirma que, a la vista de la documentación hoy localizada, no se identifica todavía una cifra global, depurada, contradictoria y operativa proporcionada en la ventana crítica de junio-septiembre de 2018 que permitiera materializar la solución documentada.

La diferencia es esencial. El núcleo penal no es una ausencia formal absoluta, sino la posible falta, retraso o configuración inoperativa de la información necesaria en el momento en que podía impedirse la pérdida de control y de valor.

XIX BIS. CERTIFICACIÓN TARDÍA Y FRAGMENTADA DE LA DEUDA COMUNITARIA: 2019-2020

La documentación posterior confirma que la deuda no estaba clara ni definitivamente fijada en 2018. El propio Administrador Concursal declaró en su escrito de 10 de junio de 2020 que, mediante escrito de 5 de noviembre de 2019, había aportado una certificación de la Comunidad de Propietarios que reflejaba la deuda a esa fecha sin diferenciar entre créditos concursales, entonces contingentes, y créditos contra la masa.

Después del Auto de 12 de mayo de 2020, el AC procedió a matizar y aclarar aquella presentación. Certificó, salvo error u omisión:

- un crédito ordinario contingente, sin cuantía propia, por cuotas anteriores al concurso, cuya cuantía previsible estimaba en 718.663,24 euros si los procedimientos pendientes terminaban a favor de la Comunidad;
- y un crédito contra la masa de 427.135,05 euros por cuotas posteriores a la declaración de concurso.

El AC indicó además que el desglose procedía de una tabla Excel facilitada por la propia acreedora a la Administración Concursal.

Esta circunstancia exige comprobar qué auditoría o verificación independiente efectuó el AC sobre las cifras, actas, presupuestos, acuerdos, facturas, pagos, representaciones, procedimientos y períodos incluidos.

La relevancia aumenta porque el AC interesó que cualquier mejor postor consignara en la cuenta del Juzgado el importe de la deuda certificada por la Comunidad, dejando depositada la cantidad afectada por la contingencia hasta su determinación judicial.

Debe investigarse si exigir a un tercero el desembolso o inmovilización de una estimación contingente, sin cuantía propia definitivamente reconocida, elevó artificialmente la barrera de entrada, desincentivó ofertas, alteró la concurrencia o consolidó la ventaja del acreedor que ya controlaba materialmente el activo.

La secuencia temporal es objetiva:

- 10 de septiembre de 2018: solicitud de cifra completa para pagar y concluir;
- 28 de noviembre de 2018: escritura de desvinculación y venta OB REM a CAM;
- 20 de marzo de 2019: solicitud del AC de convalidación de esa escritura;
- 24 de octubre de 2019: Auto que resuelve sobre la operación y las condiciones para una mejor oferta;
- 5 de noviembre de 2019: primera certificación comunitaria localizada, sin separación inicial de categorías;
- 12 de mayo de 2020: Auto que todavía remite la fijación definitiva a la contradicción de las partes;
- 10 de junio de 2020: aclaración del AC y separación entre crédito contingente y crédito contra la masa.

Por ello, la investigación debe determinar si la demora, la falta de depuración o la forma de exigir la deuda comunitaria fueron causalmente relevantes para frustrar la salida por pago, reducir la concurrencia y favorecer la consolidación de CAM.

XIX BIS A. FUNCIÓN DOCUMENTAL Y EFECTOS CONCURSALES DE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA

La presente denuncia no trata la deuda comunitaria como una simple diferencia contable, una discrepancia de propiedad horizontal o una cuestión aritmética de suma de cuotas. La hipótesis a verificar es si la Comunidad de Propietarios, sus actas, cargos, votos, certificados, autorizaciones, deudas y aparentes decisiones fueron utilizados para crear o preservar una apariencia de autoridad y de pasivo contra LPB y convertirla después en ventaja económica, posesoria o concursal para CAM.

Debe comprobarse si la supuesta asunción por CAM de deuda comunitaria de LPB constituyó una verdadera contraprestación o si se presentó como sacrificio económico una deuda inexistente, cancelada, litigiosa, contingente, insuficientemente documentada o construida mediante actas, certificados, votos o representaciones materialmente inexactas. El núcleo no es una mera diferencia de cifra, sino si una deuda no depurada operó como valor de adquisición, barrera frente a terceros, justificación de toma de control o elemento de adjudicación.

El Administrador Concursal queda preocupado no por responsabilidad colectiva, sino porque había recibido advertencias tempranas sobre la controversia del pasivo y de la autoridad comunitaria y porque debe comprobarse qué contraste, reserva, información judicial o medida adoptó antes de atribuir efectos concursales a esa documentación.

XIX BIS B. CINCO PERSONAS CONECTADAS AL NÚCLEO COMUNIDAD-CAM-ACTIVO

La denuncia mantiene como objeto inicial la actuación del Administrador Concursal. La reconstrucción de la estructura comunitaria exige además individualizar, sin imputación por asociación, las funciones de D. José Daniel Acosta Matos, D.^a Laura Patricia Acosta Matos, D. Francisco Mario Matos Matas, D. Antonio Cogolludo Rojas y D.^a Shaila Cogolludo Ramos.

Para evitar cualquier confusión con la abreviatura «AC», reservada al Administrador Concursal, se utilizarán en matrices y referencias internas «COG-A» para D. Antonio Cogolludo Rojas y «COG-S» para D.^a Shaila Cogolludo Ramos.

AAS se mantiene como «actora documental originaria +1», separada del núcleo de cinco actores principales de 2018-2022. Su función investigativa es esclarecer la procedencia, fiabilidad, custodia y transmisión de la base documental que pudo ser heredada, modificada o reutilizada por fases posteriores.

La evidencia actualmente localizada permite una atribución diferenciada: LPAM aparece vinculada a la conexión CAM-Comunidad-control material y a la presencia o intervención en junio de 2018; COG-A a la presidencia o autoridad comunitaria y al episodio físico; FMMM a la administración, actas, cuentas, certificaciones y deuda; COG-S a tesorería, voto, custodia y transmisión documental; y JDAM al eje de decisión, financiación, estrategia económica y beneficio de CAM, quedando sus instrucciones personales sujetas a comprobación mediante comunicaciones y documentación societaria.

Estas personas deberán ser oídas en la condición procesal que resulte procedente, con pleno respeto a los artículos 118 y 775 LECrim. Si las preguntas afectan a hechos potencialmente autoincriminatorios, no deben ser tratadas artificialmente como meros testigos.

XIX BIS C. CONOCIMIENTO DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL EN JUNIO DE 2018 Y TESTIMONIO DE D. JUAN TOMÁS PARRILLA SUÁREZ

La comunicación de 8 de junio de 2018 de D. Juan Tomás Parrilla Suárez, entonces abogado vinculado a LPB, resulta especialmente relevante. Tras hablar con Borja, transmitió que la seguridad instalada en el complejo había sido acordada por la Comunidad en una junta de la semana anterior, que Acosta Matos podía estar en el complejo por ser propietario de apartamentos distintos de los de Luchy y que, según la explicación recibida, no habría entrado en apartamentos de Luchy sino en los suyos y en zonas comunes.

La respuesta inmediata de Patricia Domínguez contradujo esa versión y describió cadenas, falta de notificación de la supuesta Junta, entrada en locales de LPB, cambio de bombines, seguridad

creada para la ocasión y referencias a Laura o Antonio. La cadena acredita una impugnación contemporánea y permite localizar qué justificación comunitaria se invocó y qué recibió el AC.

D. Juan Tomás Parrilla Suárez debe declarar únicamente sobre hechos objetivos que personalmente realizó, percibió o comunicó: la llamada, fecha, preguntas, respuesta de Borja, documentos solicitados o recibidos y seguimiento objetivo. La diligencia no deberá extenderse a asesoramiento jurídico, estrategia de defensa ni comunicaciones confidenciales protegidas por secreto profesional.

XIX BIS D. ACTA DE 4 DE FEBRERO DE 2022 COMO CONTINUIDAD DOCUMENTAL Y ECONÓMICA

El acta extraordinaria de 4 de febrero de 2022, remitida en abril de 2022, debe investigarse como posible instrumento posterior de deuda, litigación, obras, financiación, autorizaciones administrativas, unidad de explotación y control bancario. No se trata únicamente de documentación retrospectiva: el documento pretende generar o ratificar obligaciones económicas y autoridad sobre la totalidad del complejo.

La atribución debe formularse con precisión. El acta disponible identifica directamente funciones o representación de José Daniel Acosta Matos, Laura Patricia Acosta Matos y Francisco Mario Matos Matas. La cadena de remisión conecta directamente a COG-S con la custodia y transmisión del documento. La copia disponible no identifica directamente a COG-A como asistente, autor, firmante u operador bancario, por lo que su eventual intervención en la preparación, aprobación o utilización del acta debe probarse mediante el original, metadatos y comunicaciones. Asimismo, el acta identifica directamente a Javier Acosta Matos como representante de una entidad participante, extremo que también debe verificarse.

Deberán obtenerse el original íntegro no expurgado, firmas, convocatoria, agenda, notificaciones, asistentes, representaciones, poderes, títulos, listas de deudores y votantes, cuentas, facturas, tabla de reparto de obras, archivos nativos, metadatos, correos de PAMALEXSHA, mandato bancario posterior y toda utilización del acta ante el Juzgado, Registro, Ayuntamiento, Cabildo, Turismo, financiadores o autoridades de incentivos.

Respecto del Administrador Concursal, el acta es un documento mayor de continuidad y corroboración. Sólo podrá convertirse en acto principal de atribución contra él si se acredita su recepción, adopción, falta de traslado, facilitación o utilización consciente. Esa conexión deberá obtenerse del expediente concursal, informes, comunicaciones y documentos presentados.

XIX TER. DISTINCIÓN ENTRE UMBRAL DE MEJORA, CRÉDITO DEFINITIVAMENTE RECONOCIDO Y CUANTÍA EXTINGUIDA MEDIANTE ADJUDICACIÓN

La documentación sistematizada obliga a distinguir dos magnitudes de naturaleza y función diferentes: la cantidad exigible a un tercero para mejorar la oferta de CAM dentro del procedimiento de realización de activos y la cuantía definitiva del crédito privilegiado especial reconocida, clasificada, liquidada y susceptible de quedar extinguida mediante adjudicación.

Los textos definitivos reflejaban un crédito privilegiado especial total de 9.052.251,69 euros. El Auto de 4 de junio de 2018 habría tomado como referencia actas o certificaciones de saldo aportadas por CAM para establecer las cantidades que debía superar un eventual tercero. No se ha identificado todavía en dicha resolución una modificación de los textos definitivos, una liquidación contradictoria y definitiva de intereses, una clasificación concursal de cantidades adicionales ni el reconocimiento formal de un nuevo crédito privilegiado especial.

Según las copias disponibles, los Autos de la Audiencia Provincial de 23 de julio de 2019 y 23 de diciembre de 2021 habrían limitado su pronunciamiento al umbral de mejora, sin determinar definitivamente la cuantía ni clasificación de los intereses. Estas resoluciones no se impugnan en esta denuncia; se citan para delimitar qué cuestiones aparentemente permanecían pendientes.

La cuestión penal relativa al Administrador Concursal consiste en comprobar qué actas, cálculos o certificaciones aportó, recibió, aceptó o utilizó; si distinguió entre umbral de mejora y crédito definitivamente reconocido; y qué resolución, liquidación, clasificación y aprobación consideró que transformaba -si alguna lo hizo- aquel umbral en el importe definitivo susceptible de quedar extinguido mediante adjudicación.

Debe reconstruirse cómo se pasó contable y jurídicamente del crédito reconocido de 9.052.251,69 euros a la cuantía de 13.168.082,02 euros atribuida a la operación finalmente formalizada; qué tratamiento se dio a la condonación incluida en la oferta de CAM; si existía sobrante; y si se elaboró un cuadro de conciliación independiente, contemporáneo, contradictorio y puesto de manifiesto a las partes.

La finalidad no es recalcular unilateralmente el crédito en sede penal, sino determinar si el Administrador Concursal presentó, administró, contabilizó o permitió utilizar como definitivamente consolidada una cuantía cuya determinación o clasificación permanecían pendientes y si ello afectó a la salida financiada, a la concurrencia, al eventual sobrante o al patrimonio de LPB.

Matriz sintética de contradicciones y comprobaciones

Hito o magnitud	Identificado inicialmente	Pendiente de comprobación	Relevancia respecto del AC
Crédito privilegiado reconocido	Textos definitivos: 9.052.251,69 €	Acto posterior que hubiera modificado, liquidado y clasificado un importe superior	Qué crédito consideró reconocido y exigible
Umbral de mejora	Resoluciones y saldos usados para fijar lo que debía superar un tercero	Si ese umbral fue tratado después como crédito definitivamente reconocido	Si distinguió barrera de mejora y deuda extingible
Oferta CAM	Deuda afirmada, valor de activos, condonación y 400.000 €	Valor económico real de la condonación y contraprestación neta para la masa	Si realizó conciliación y valoración independientes
Adjudicación final	Cuantía atribuida de 13.168.082,02 €	Desglose de principal, intereses, otros conceptos y eventual sobrante	Qué importe declaró o contabilizó como extinguido
Escritura OB REM 2018	Transmisión separada y entrada de aproximadamente 400.000 €	Restitución material, registral y económica tras la no convalidación	Ejecución, convalidación solicitada y reacción posterior
Fondos 400.000 €	Cheque o instrumento vinculado a la operación	Cuenta, fecha, rendimientos, aplicación, restitución y honorarios	Custodia y aplicación de fondos de la masa
Rendición final	No se ha localizado conciliación integral en la documentación disponible	Rendición definitiva, cancelación de cargas, comunicación post-escritura y sobrante	Información y rendición completa, contemporánea y verificable

La matriz anterior es una herramienta analítica y no sustituye a las fuentes primarias ni a la pericial judicial. Se acompaña como Documento nº 2 un Anexo Analítico ampliado de trazabilidad.

XX. DENUNCIA DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRA EL AC Y CAM: CONTEMPORANEIDAD DE LA IMPUTACIÓN

La denuncia inicial se encontraba fechada el 12 de septiembre de 2018 y, según el escrito de aportación posterior en DI 248/2018, fue registrada ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas el 17 de octubre de 2018, siendo ampliada mediante escrito presentado el 15 de enero de 2019. En ella se ponían en conocimiento hechos relativos al Administrador Concursal, CAM, la entrada material en el hotel, la función de la Comunidad, la seguridad y las cerraduras, la interrupción de la explotación y el riesgo para la masa.

Este dato es esencial. La presente denuncia no es una reconstrucción posterior realizada años después. Ya en 2018 se denunció contemporáneamente:

- la actuación del AC;
- la actuación de CAM;
- la entrada material en el hotel;
- la función de la Comunidad;
- la situación de seguridad, cerraduras, cadenas y candados;
- la explotación interrumpida;
- la intención de reforma;
- el riesgo para la masa;
- la posición de CAM como acreedor conflictuado;
- la falta de neutralidad de la vía comunitaria.

La Fiscalía archivó aquellas Diligencias de Investigación, pero el archivo no constituye cosa juzgada ni impide la reiteración ante el Juzgado de Instrucción. De hecho, la comunicación fiscal indicaba la posibilidad de reiterar la pretensión ante el Juzgado de Instrucción competente conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por tanto, esta denuncia se formula ahora como solicitud de investigación judicial directa, no como repetición abstracta de una denuncia archivada.

La diferencia es que hoy existe una matriz documental mucho más completa: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, RIC/MYND, CaixaBank/Bankia, OB REM, Intervención General, ICALPA, CGPJ, Fiscalía, CNMV y otras sedes.

XXI. OB REM, VENTA DE FINCAS VINCULADAS Y 400.000 EUROS: FRAGMENTACIÓN O DETERIORO JURÍDICO Y ECONÓMICO DE LA UNIDAD HOTELERA

La responsabilidad penal del AC debe investigarse también en relación con las fincas vinculadas OB REM y la escritura de 28 de noviembre de 2018.

El Plan de Liquidación y la realidad jurídica y económica del activo exigían considerar el hotel como una unidad. Las fincas libres de cargas —incluidos locales, recepción, piscinas, solárium y elementos accesorios— estaban vinculadas a las unidades hipotecadas por razones de destino, servicio y explotación.

El Auto de 24 de octubre de 2019 documenta que, mediante escrito de 20 de marzo de 2019, el Administrador Concursal solicitó convalidar el contenido de la escritura pública de 28 de noviembre de 2018, protocolo 2.150 del Notario D. Manuel Guzmán Ramos, relativa a la desvinculación de fincas y subsiguiente compraventa entre LPB y CAM.

La propia resolución reproduce que la oferta de CAM había sido presentada como una oferta de adquisición unitaria de los activos inmobiliarios de la concursada, articulada mediante: dación en pago de los créditos privilegiados respecto de los apartamentos gravados;

y venta directa por 400.000 euros de los locales y piscinas con solárium, identificados como las fincas registrales 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654.

Pese a esa presentación unitaria, la escritura de 28 de noviembre de 2018 habría separado y transferido elementos estratégicos mientras la realización de otros bienes estaba suspendida y antes de que existiera una convalidación judicial firme y registralmente eficaz.

El Registro de la Propiedad suspendió la inscripción por la vinculación OB REM y por la necesidad de autorización o claridad jurídica suficiente.

La operación debe investigarse porque, indiciariamente:

- rompía la unidad jurídica, económica y funcional de la masa;
- favorecía al mismo acreedor privilegiado que pretendía adjudicarse las unidades principales;
- reducía el interés de terceros oferentes;
- afectaba a la concurrencia y a la formación real del precio;
- debilitaba la explotabilidad hotelera;
- transfería elementos esenciales de acceso, recepción, piscina, servicio o control;
- se realizó en un contexto de suspensión y controversia;
- produjo la entrada de fondos cuya trazabilidad debe reconstruirse;
- y no consta una reversión material y contable clara e inmediata pese a los obstáculos registrales y judiciales.

El daño no fue únicamente físico. Fue un daño de estructura: sin control de recepción, piscinas, solárium, locales, accesos y elementos accesorios, la unidad productiva podía quedar mutilada, con reducción del valor de las restantes fincas y del atractivo de cualquier oferta competidora.

XXI BIS. NECESIDAD DE DIFERENCIAR LA ESCRITURA DE 2018, LA PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN DE 2019 Y LAS OPERACIONES DE 2021 Y 2022

La escritura de 28 de noviembre de 2018 no puede confundirse ni darse por automáticamente legitimada por actos posteriores.

La instrucción deberá diferenciar y conciliar, cláusula por cláusula:

- la operación efectivamente documentada el 28 de noviembre de 2018;
- la solicitud de convalidación formulada por el AC el 20 de marzo de 2019;
- el Auto de 24 de octubre de 2019;
- las condiciones y resoluciones posteriores de 2020 y 2021;
- y la escritura de ejecución, dación o adjudicación otorgada en 2022.

La pericial económico-contable, registral y notarial deberá determinar para cada hito:

- qué fincas comprendía;
- qué cargas, vinculaciones o derechos afectaba;
- qué contraprestación se pactó;
- qué deuda se canceló o se pretendió cancelar;
- qué principal e intereses se computaron;
- qué cuotas comunitarias se añadieron;
- qué impuestos, gastos y obligaciones asumió cada parte;
- qué efectivo ingresó;
- qué sobrante o valor residual existió o pudo existir;
- qué reflejo tuvo en inventario, contabilidad, informes trimestrales y rendición de cuentas;
- y qué diferencias fueron comunicadas al Juzgado y a la concursada.

La cuestión penal no consiste en discutir de modo abstracto la validez civil de cada resolución. Consiste en comprobar si el AC ejecutó, mantuvo, utilizó o presentó como consolidada una operación patrimonial distinta de la autorizada, si conocía las diferencias y si el resultado perjudicó a la masa o favoreció indebidamente a CAM.

XXII. FONDOS OB REM, PAGO A LETRADO, CONTINUIDAD DE LA DEFENSA Y TRAZABILIDAD DE LA RENDICIÓN

La venta/desvinculación OB REM presenta además un problema autónomo de fondos, defensa y trazabilidad.

Como consecuencia directa de dicha operación, el Administrador Concursal recibió aproximadamente 400.000 euros mediante cheque bancario o instrumento equivalente.

Debe investigarse:

- cuándo se recibió exactamente el dinero;
- en qué cuenta se ingresó;
- a quién pertenecía jurídicamente;
- si debía permanecer bloqueado, revertido o depositado;
- si fue informado en informes trimestrales;
- qué destino tuvo;
- si se usó para pagar honorarios, gastos o terceros;
- si se aplicó a pagos vinculados a la defensa de LPB;
- si el uso de esos fondos generó apariencia de convalidación de una operación no convalidada;
- si la utilización de fondos produjo indefensión material.

Se ha denunciado que el pago a un letrado de LPB/Aweswell, en un contexto de advertencias previas sobre el riesgo de actos propios y apariencia de convalidación, acabó generando desistimiento o pérdida de defensa en un momento crítico.

Esta denuncia no formula imputación penal directa contra dicho letrado en esta fase. Lo menciona exclusivamente como hecho causal y probatorio: si el Administrador Concursal utilizó fondos procedentes de una operación controvertida y no convalidada para provocar o precipitar la pérdida de defensa de la concursada, ello exige reconstrucción judicial.

La cuestión penal no es sólo el dinero.

Es la combinación de: venta no convalidada + recepción de fondos + falta de trazabilidad + uso opaco + posible pérdida de defensa + ventaja procesal para CAM.

XXIII. 2019: NUEVAS PRUEBAS Y PRESENTACIÓN PÚBLICA DE CAM COMO NUEVO DUEÑO

En febrero de 2019 se aportaron nuevas pruebas a Fiscalía indicando que CAM se presentaba públicamente como nuevo dueño y futuro explotador turístico del Sun Park, y que existían comunicaciones, fotografías o materiales en los que se anunciaban planes sobre el hotel.

También se identificó un correo del Administrador Concursal relacionado con medidas de seguridad que, aunque formalmente podían presentarse como destinadas a impedir la entrada de terceros, en la práctica habrían impedido la entrada a LPB/Aweswell y no a CAM, que actuaba como si el complejo le perteneciera.

La relevancia es que, para 2019, la toma fáctica de 2018 ya se estaba transformando en apariencia pública de propiedad, control, reforma y futura explotación.

El AC debía reaccionar si veía que el acreedor privilegiado se presentaba como dueño de bienes que seguían afectados por el concurso.

Debía:

- informar al Juzgado;
- requerir cese de comunicaciones engañosas;
- preservar la concurrencia;
- impedir obras;
- controlar acceso;
- solicitar pericial;
- cuantificar daños;
- exigir cuentas;
- reclamar frutos/rentas;
- evitar que CAM obtuviera ventaja de su propia ocupación.

La ausencia de una reacción documentada y eficaz exige comprobar qué medidas estaban razonablemente disponibles, cuáles se adoptaron y qué efecto tuvo esa respuesta.

XXIV. 2020-2021: OBRAS, DEMOLICIONES Y RESTRICCIÓN DE ACCESO INCORPORADAS AL EXPEDIENTE

En 2020 y 2021, Aweswell y LPB pusieron en conocimiento del Juzgado que los informes trimestrales del AC no reflejaban adecuadamente el estado real de la masa activa, pese a denunciarse:

- demolición de fincas y zonas comunes;
- escombros;
- obras y alteración de configuración;
- personal de seguridad en la entrada;
- impedimento de acceso;
- imposibilidad de inspección;
- posible ocupación o integración de unidades de LPB y de terceros;
- reducción del interés de compradores;
- pérdida de valor de la masa;
- necesidad de pericial;
- necesidad de reconocimiento judicial;
- y necesidad de prohibición de nuevas obras.

El Auto de 12 de mayo de 2020 dejó constancia expresa de que la concursada afirmaba que las zonas comunes vendidas a CAM habían sido demolidas, solicitaba un informe pericial de revalorización y cuantificación de daños y un reconocimiento judicial, y sostenía que CAM impedía el acceso mediante personal de seguridad.

La resolución no practicó prueba sobre la realidad de esos hechos. Los rechazó en el concreto recurso porque fueron considerados hechos nuevos y peticiones extemporáneas respecto de la resolución recurrida.

Por tanto, dicho Auto no declaró inexistentes la demolición, el bloqueo de acceso o el daño. No los sometió a una investigación material contradictoria en aquella pieza procesal.

El Auto de 24 de febrero de 2021 volvió a reflejar que Aweswell alegaba que los informes del AC no contenían referencia al estado de la masa activa, que CAM había derribado fincas convirtiéndolas en escombros, que ello limitaba la existencia de interesados y que la seguridad impedía el acceso al complejo.

Esta distinción es esencial para evitar un archivo basado en una premisa equivocada. Los hechos fueron introducidos en el expediente, pero no quedaron probatoriamente resueltos.

XXIV BIS. DEBER DE REACCIÓN DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL ANTE LOS DAÑOS Y LA PÉRDIDA DE CONTROL

La relevancia penal para el AC no depende de atribuirle automáticamente la ejecución física de cada obra o demolición.

Depende de determinar:

- qué conoció;
- cuándo lo conoció;
- quién se lo comunicó;
- qué inspecciones realizó;
- qué fotografías, inventarios o informes obtuvo;
- qué medidas cautelares solicitó;
- qué instrucciones dio a CAM, Comunidad, seguridad y operadores;
- qué reclamaciones formuló;
- qué daños cuantificó;
- qué frutos o rentas reclamó;
- qué información incorporó a sus informes;
- y qué comunicó al Juzgado.

Si el principal activo de la masa estaba siendo cerrado, demolido, alterado, reformado, integrado en otro proyecto o explotado por terceros, el AC no podía tratarlo como un conflicto externo. Era el núcleo de su deber de conservación.

La instrucción deberá obtener contratos, partes e instrucciones de seguridad; documentos de entrega o control de llaves; licencias, proyectos, presupuestos, facturas y órdenes de demolición u obra;

fotografías y vídeos con metadatos; declaraciones de trabajadores, vigilantes, técnicos y usuarios;

informes del AC; comunicaciones al Juzgado; y una pericial independiente sobre daño, pérdida de explotación, pérdida de concurrencia y enriquecimiento o ventaja de terceros.

XXIV TER. RECHAZO DE PRUEBA INDEPENDIENTE Y FUNCIÓN DEL AC EN LA CONSERVACIÓN DE LA MASA

La documentación de 2020-2021 permite precisar el núcleo penal sin convertir esta denuncia en una impugnación del Auto de 24 de febrero de 2021. Lo relevante para Borja es que la necesidad de pericial, reconocimiento judicial, prohibición de obras, acceso de expertos y constatación del estado de la masa fue formalmente planteada; que se alegó la insuficiencia de sus informes trimestrales; y que la conservación de los bienes de la masa era una función propia de la Administración Concursal.

La negativa o falta de práctica de una pericial independiente no convierte por sí sola la conducta del AC en delito. Pero exige investigar qué hizo él, de forma autónoma, para suplir esa ausencia: si inspeccionó, inventarió, fotografió, pidió informes, obtuvo contratos de seguridad, requirió a CAM, reclamó daños, informó al Juzgado, permitió acceso a expertos o preservó prueba. Si no lo hizo, la falta de prueba independiente pudo dejar a la masa sin tutela efectiva mientras se consolidaban obras, control de accesos y pérdida de valor.

Debe evitarse afirmar que las resoluciones judiciales declararon inexistentes las demoliciones, obras o bloqueo de acceso. Lo que se desprende de la documentación es que esas cuestiones fueron rechazadas o no examinadas sustantivamente en determinados cauces procesales. Precisamente

por ello se pide ahora investigación penal dirigida a los documentos, contratos, fotografías, registros, testigos, periciales y comunicaciones primarias que permitan confirmarlas o descartarlas.

XXV. INSUFICIENCIA O AUSENCIA DE CUENTAS, TRAZABILIDAD CONTABLE Y RENDICIÓN

La ausencia o insuficiencia de cuentas anuales, informes completos, estados de masa, trazabilidad de fondos, baja de activos, cancelación de pasivos, criterios de valoración, explicación del impacto patrimonial y rendición de cuentas no constituye una irregularidad formal menor.

En una administración concursal, la contabilidad es el lenguaje de la masa. Si no hay cuentas completas, no puede saberse:

- qué activo salió;
- por qué valor salió;
- qué pasivo se canceló;
- qué sobrante existió o debió existir;
- qué fondos entraron;
- a qué cuenta fueron;
- qué gastos se pagaron;
- qué honorarios se cobraron;
- qué frutos o rentas se reclamaron;
- qué daños se cuantificaron;
- qué valor se perdió;
- qué beneficio obtuvo el adjudicatario o explotador posterior.

La falta de cuentas no sólo afecta al plano mercantil. En un contexto de posible disposición de bienes bajo tutela concursal, toma de control fáctica, deterioro, venta OB REM, dación/adjudicación, explotación externa y frutos/rentas, la ausencia de contabilidad puede tener relevancia penal como elemento de opacidad o imposibilidad de reconstrucción patrimonial y, sólo si se acredita, una ocultación deliberada.

Debe investigarse si la falta de cuentas o rendición completa fue simple negligencia, o si facilitó la consolidación de la operación económica en favor de CAM y dificultó la reacción de LPB, Aweswell, acreedores y terceros.

XXV BIS. RENDICIÓN DEFINITIVA, CANCELACIÓN DE CARGAS, COMUNICACIÓN POSTERIOR A LA ESCRITURA Y TRAZABILIDAD TEMPORAL

La reconstrucción de la actuación del Administrador Concursal exige localizar y verificar tres grupos documentales adicionales, sin que una explicación elaborada con posterioridad pueda sustituir la trazabilidad exigible en el momento de cada actuación.

Primero, la rendición de cuentas definitiva de la Administración Concursal, con todos sus anexos, fecha efectiva de creación, presentación, incorporación, traslado a las partes, alegaciones y resolución recaída. Dicha rendición deberá conciliar, al menos, el crédito reflejado en los textos definitivos, los intereses posteriores, la deuda utilizada para construir la oferta de CAM, la condonación ofrecida, la cuantía absorbida mediante adjudicación, los 400.000 euros de la compraventa de 2018, cualquier sobrante, los honorarios y gastos cargados y la baja contable de los activos.

Segundo, deberá localizarse cualquier auto, decreto, mandamiento, testimonio, escritura, solicitud o asiento registral mediante el cual se acordara o ejecutara la cancelación de las cargas hipotecarias tras la adjudicación, identificando la fecha, el órgano solicitante y el que la acordó, la deuda considerada extinguida, su composición, su fundamento jurídico y la constancia de su incorporación y notificación en el concurso.

Tercero, deberá localizarse la comunicación que, según habrá de verificarse directamente en la escritura de 2022, correspondía efectuar al Administrador Concursal ante el órgano concursal después de formalizar la operación, incluyendo sus anexos, fecha de presentación, contenido, documentación económica acompañada y respuesta judicial.

Respecto de cualquier certificado, hoja de cálculo, acta de saldo, cuenta, conciliación o documento explicativo deberá determinarse su fecha efectiva de creación, autor, recepción por el Administrador Concursal, presentación e incorporación al procedimiento, traslado a las partes, posibilidad de contradicción y concreta resolución o diligencia mediante la cual comenzó a producir los efectos jurídicos que ahora se le atribuyen.

La eventual aportación actual de documentos explicativos no acredita por sí sola que existieran, hubieran sido conocidos, contradichos o procesalmente eficaces cuando se adoptaron las decisiones o se ejecutaron las operaciones que pretenden justificar.

XXVI. ACCIÓN CAIXABANK/BANKIA: VÍA DE RECUPERACIÓN Y MEDIDAS DISPONIBLES PARA SU PROTECCIÓN

La acción CaixaBank/Bankia, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Valencia, Procedimiento Ordinario 1859/2023, no se introduce para que este Juzgado de Instrucción resuelva el fondo civil de dicha reclamación.

Se introduce porque afecta al deber del AC. La acción se vincula al contrato de gestión de riesgos financieros/swap, refinanciaciones, pignoración de 405.000 euros, segundo préstamo de 850.000 euros, cláusulas financieras, deuda bancaria, pasivo concursal y base económica de la insolvencia.

La Administración Concursal reconoció, según documentación ya disponible, que dicha acción podía ser beneficiosa para el concurso. Sin embargo, no consta medida concreta adoptada frente a dicha situación en beneficio de la masa.

La pregunta penal no es si CaixaBank debe ser condenada. La pregunta penal es si el AC bloqueó o frustró una vía de recuperación patrimonial que podía alterar la base del concurso, reducir pasivo, incrementar masa o justificar recuperación.

Este núcleo aporta continuidad a la secuencia que debe comprobarse:

- vía de transparencia CAM/Promontoria no protegida;
- vía de salida por pago no protegida;
- vía Bankia/CaixaBank no protegida;
- vía de conservación física no protegida;
- vía de rendición de cuentas no protegida;
- resultado favorable a CAM y perjudicial para LPB/Aweswell.

XXVII. ACTA 2022, COMUNIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DOCUMENTAL POSTERIOR

La documentación posterior relativa a la Comunidad, incluidas actas de 2022 y comunicaciones relacionadas, debe investigarse para determinar si reconstruyó, confirmó, modificó o explicó retrospectivamente:

- saldos deudores;
- reclamaciones judiciales;
- cuentas comunitarias;
- actuaciones ante administraciones;
- unidad de explotación;
- gestión de activos;
- obras o costes;
- legitimación de actuaciones previas;
- narrativa de deuda;
- posición de CAM/HNT/MYND.

Este punto no debe convertirse en el objeto principal de la denuncia contra el AC, pero sí es relevante porque puede explicar cómo una toma fáctica iniciada en 2018 pudo ser posteriormente normalizada mediante documentación comunitaria, contable, fiscal, administrativa o inversora.

La investigación debe evitar que cada pieza documental se analice aisladamente. La Comunidad aparece como un hilo continuo desde los desahucios/precario, la deuda comunitaria, el burofax de 2016, la Junta de 18 de mayo de 2018, la entrada de 7 de junio, las certificaciones de deuda, la reforma y la proyección posterior del activo.

No se afirma que toda actividad externa fuera delictiva ni que el Administrador Concursal participara necesariamente en cada estructura. Se afirma que la coexistencia documentada de estas vidas paralelas constituye un hecho objetivo que debe investigarse conjuntamente porque puede revelar el alcance del perjuicio, la causalidad, el conocimiento y la eventual transformación de una omisión profesional en cooperación funcional patrimonialmente lesiva.

La cuestión no es la mera existencia de páginas web o proyectos. Debe determinarse si el mismo bien era administrado formalmente dentro del concurso, controlado o transformado materialmente fuera de él y ofrecido a terceros como activo consolidado o económicamente disponible; qué conocimiento tuvo el Administrador Concursal; qué comprobó; qué comunicó al Juzgado; qué medidas de preservación, recuperación o rendición promovió; y qué ingresos, frutos, inversiones, incremento de valor o ventajas económicas fueron incorporados a la masa.

Tercero, una vida inversora, fiscal y financiera: presentación del activo como disponible, financiable, transformable y apto para estructuras RIC, captación de inversores, préstamos participativos, incentivos, ayudas o financiación, pese a la persistencia de controversias sobre titularidad, posesión, unidad económica y control concursal.

Segundo, una vida extraconcursal física y económica: control de accesos, seguridad, posesión, llaves, obras, reformas, transformación material, comercialización, cambio de identidad hotelera, explotación o preparación para explotación y obtención de ventajas económicas antes de que la situación dominical, registral y concursal apareciera plenamente regularizada.

Primero, una vida concursal: titularidad, inventario, plan de liquidación, crédito privilegiado, deuda comunitaria, operación OB REM, fondos, licitación, adjudicación, cargas y rendición de cuentas.

Uno de los extremos nucleares que exige comprobación penal es la posible existencia de una doble o triple vida simultánea del mismo activo hotelero. Mientras Sun Park permanecía formalmente vinculado al Concurso Ordinario nº 36/2012 y sometido a los deberes de protección, conservación, administración, recuperación de frutos y rendición de cuentas de la Administración Concursal, el mismo activo aparecía desarrollando paralelamente una vida material, comercial, societaria, inversora, fiscal y financiera fuera del perímetro visible del concurso.

XXVII BIS. NECESIDAD DE INVESTIGAR LA DOBLE O TRIPLE VIDA SIMULTÁNEA DEL MISMO ACTIVO, DENTRO Y FUERA DEL CONCURSO

XXVIII. RIC, MYND, HOTEL NEW TREND Y CANARIAN HOSPITALITY: EXPLOTACIÓN, FRUTOS Y TRAZABILIDAD ECONÓMICA

La dimensión RIC / MYND / Hotel New Trend / Canarian Hospitality / inversión / incentivos no se introduce para pedir a esta Sección de Instrucción que resuelva cuestiones tributarias, administrativas o regulatorias.

Se introduce por una razón penal concreta: si durante la tutela concursal se produjo un desplazamiento del control material o económico, deterioro, segregación, adjudicación, reforma o explotación en beneficio de terceros, deben trazarse los frutos, rentas, inversiones y aumentos de valor, así como el conocimiento y tratamiento que les dio el AC.

La investigación debe determinar si el activo Sun Park/MYND Yaiza funcionó como:

- activo-ancla;
- palanca patrimonial;
- fuente de ingresos hoteleros recurrentes;
- soporte de financiación;
- soporte de inversión RIC;
- base de reputación empresarial;
- plataforma de expansión;
- elemento de solvencia;
- justificación de incentivos o fondos;
- ventaja procesal frente a LPB/Aweswell/Matkator.

La tesis no es que todo crecimiento posterior sea ilícito. La tesis es que debe investigarse si ese crecimiento se apoyó en una ventaja patrimonial originada en hechos controvertidos bajo tutela judicial o concursal.

La eventual dimensión del perjuicio deberá ser determinada exclusivamente mediante pericial independiente, distinguiendo el valor de los bienes, la pérdida de explotación, los frutos o rentas, el coste de oportunidad y cualquier daño causalmente imputable. Esta denuncia no fija unilateralmente una cuantía penal del perjuicio.

XXIX. CUENTAS DE AWESWELL LIMITED: CONTEXTO CORPORATIVO, NO PRUEBA PRINCIPAL DEL DELITO

Las cuentas estatutarias provisionales consolidadas de Aweswell Limited para el ejercicio cerrado a 31 de julio de 2025 se identifican únicamente como documento contextual.

Su relevancia limitada consiste en acreditar, a efectos de contexto:

- la continuidad de Aweswell como matriz inglesa, socio único, financiador, inversor extranjero y principal de recuperación;
- la existencia de condiciones de reporting materialmente restringidas por falta de acceso pleno a registros y datos de sus filiales españolas;
- la posición de que el perjuicio es continuo, acumulativo e intra/extra concursal;
- la centralidad del evento de junio de 2018 como ruptura operativa;
- la existencia de un perímetro económico que incluye LPB, Matkator, la Explotadora/Comunidad de Explotación/OpCo y el grupo afectado;
- la reserva de derechos de recuperación, daños, restitución y reconstrucción contable.

Estas cuentas no se aportan como prueba directa de los hechos penales ni como determinación adjudicada de responsabilidad. Se aportan como soporte de contexto corporativo, continuidad de la posición de Aweswell, daño vivo, reporting restringido y necesidad de reconstrucción contable, registral, patrimonial y probatoria.

XXX. INTERVENCIÓN GENERAL, CGPJ, ICALPA Y TRAZABILIDAD INSTITUCIONAL: TRAZABILIDAD INSTITUCIONAL Y LOCALIZACIÓN DE FUENTES

La necesidad de comprobación no depende únicamente de la posición del denunciante.

La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias comunicó el traslado a la Viceconsejería de Justicia de la preocupación relativa a posibles bienes bajo tutela judicial o concursal objeto de disposición material o alzamiento sin las debidas autorizaciones;

El CGPJ abrió la Diligencia Informativa 169/2026 en relación con la supervisión judicial del Concurso 36/2012;

ICALPA abrió DIP 80/2026 en relación con la conducta profesional del Administrador Concursal;

La Audiencia Provincial de Las Palmas conoce recursos vivos relativos a la separación del Administrador Concursal;

Existen comunicaciones a Ministerio Fiscal sobre la necesidad de una posición actual, expresa, motivada y trazable respecto de la calificación concursal de 2019 y de sus efectos actuales.

Estas actuaciones no acreditan por sí mismas la comisión de delito ni sustituyen la prueba penal. Se citan únicamente para acreditar trazabilidad institucional, persistencia de las cuestiones comunicadas y localización de fuentes documentales que pueden ser obtenidas directamente por el órgano instructor.

El conjunto de fuentes se refiere al conocimiento del Administrador Concursal, al desplazamiento del control material de 7 de junio de 2018, a obras, demoliciones o deterioro de la masa activa, a la operación OB REM y los 400.000 euros, a la salida financiada, a las cuentas, frutos y rentas y a la posterior consolidación del control económico en el entorno CAM/HNT/MYND.

XXXI. HIPÓTESIS PENAL CENTRAL: POSIBLE ADMINISTRACIÓN DESLEAL DEL PATRIMONIO DE LPB

La calificación definitiva corresponde al Juzgado y al Ministerio Fiscal. La denuncia identifica como hipótesis principal, provisional y sujeta a comprobación la posible administración desleal prevista en el artículo 252 del Código Penal.

Dicho precepto exige, en síntesis, facultades para administrar patrimonio ajeno emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante negocio jurídico; una infracción de esas facultades por exceso en su ejercicio; y un perjuicio causado al patrimonio administrado.

No se afirma que toda decisión adversa, error concursal, insuficiencia de control, mala gestión o negligencia constituya delito. Debe investigarse el elemento subjetivo y distinguirse rigurosamente entre error, negligencia, negligencia grave, aceptación consciente del riesgo y actuación dolosa.

Sin perjuicio de la hipótesis principal de posible administración desleal del artículo 252 del Código Penal, si la instrucción revelara hechos concretos y la concurrencia de sus respectivos elementos objetivos y subjetivos, corresponderá al Juzgado y al Ministerio Fiscal valorar cualquier otra calificación jurídica que pudiera resultar aplicable. No se afirma de partida que toda irregularidad concursal, civil, societaria, documental o profesional constituya delito.

1. Facultades encomendadas y efectivamente ejercidas

Las facultades relevantes resultan de las resoluciones del Concurso 36/2012, de las propias comunicaciones del denunciado y de los actos que ejecutó.

- a) sustitución de los administradores de LPB en las facultades de administración y disposición patrimonial, con la reserva de representación procesal que conste en las resoluciones;
- b) afirmación y ejercicio de control sobre determinadas actuaciones de abogados y representantes, presentación del plan de liquidación, participación en información sobre créditos y ofertas y comparecencia en la escritura de 28 de noviembre de 2018;
- c) administración o información sobre tesorería, pagos, operaciones de liquidación, conservación de bienes y rendición de cuentas.

2. Episodios concretos que requieren comprobación

La investigación deberá individualizar la facultad, la información disponible, la actuación concreta, la medida razonablemente disponible, la explicación lícita posible, el efecto inmediato y el perjuicio alegado respecto de:

- a) **el condicionamiento de la defensa patrimonial de LPB y de las acciones cuya promoción o continuidad dependían de autorización o cooperación del AC;**
- b) el tratamiento de las actas, certificados, representación, deuda y autoridad de la Comunidad;
- c) **la reacción ante el desplazamiento del control material y económico, la seguridad, los accesos, las obras, las demoliciones y la explotación del activo desde junio de 2018;**
- d) la evaluación y protección de la vía financiada de conclusión del concurso;
- e) la ejecución, contabilización y consecuencias de la escritura de 28 de noviembre de 2018 y del pago aproximado de 400.000 euros;
- f) **la conciliación del crédito, intereses, umbral competitivo, oferta, condonación, adjudicación, deuda extinguida y eventual sobrante;**
- g) la reclamación o explicación de frutos, rentas, ingresos, daños, acciones de recuperación, inventarios, informes, tesorería y rendición final.

3. Perjuicio patrimonial

Deberá reconstruirse pericial y documentalmente si las actuaciones investigadas causaron o incrementaron pérdida de control o valor, deterioro o transformación de bienes, pérdida de frutos o acciones, disposiciones no regularizadas, reducción de concurrencia real, absorción de crédito no conciliada o cualquier otro perjuicio concreto y causalmente vinculado al ejercicio de las facultades del AC.

4. Conocimiento y elemento subjetivo

Deberá determinarse qué conocía el denunciado sobre la controversia comunitaria, la financiación, la situación material del complejo, la falta de convalidación, las cifras de crédito, la explotación y las cuentas; y si, pese a ello, adoptó o mantuvo conscientemente decisiones capaces de causar el perjuicio, aceptó sus consecuencias o dejó de corregirlas mientras continuaba ejerciendo control efectivo.

5. Ventaja correlativa de terceros

La eventual ventaja de CAM, la Comunidad, HNT, MYND u otros terceros no constituye por sí sola prueba de administración desleal ni requisito autónomo del artículo 252. Sí puede ser relevante como indicio de causalidad, conocimiento o finalidad, siempre que se individualice y no se presuma concertación por asociación.

6. Calificaciones subsidiarias

Sólo si las diligencias acreditan sus elementos específicos corresponderá valorar otras figuras respecto de sus autores o partícipes concretos, como daños, coacciones o realización arbitraria, insolvencias punibles, falsedad o engaño procesal, alteración típica de concurso o subasta, apropiación o distracción de fondos o una modalidad omisiva jurídicamente equiparable a la acción. Estas referencias son subsidiarias y no se mantienen como acusaciones paralelas.

XXXI BIS. UMBRAL PROCESAL DE COMPROBACIÓN Y NECESIDAD DE DILIGENCIAS MÍNIMAS

El artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, formalizada una denuncia, debe procederse a la comprobación del hecho denunciado salvo que no revista carácter de delito o que la denuncia sea manifiestamente falsa.

La presente denuncia identifica personas, fechas, procedimientos, escrituras, autos, comunicaciones, grabaciones, importes, cuentas, fincas y diligencias concretas. No solicita una investigación prospectiva ilimitada. Solicita verificar un núcleo preciso mediante documentos que obran en sedes judiciales, notariales, registrales, bancarias, comunitarias y empresariales.

Por ello, antes de adoptar una decisión de archivo por considerar la cuestión meramente concursal o civil, resulta necesario comprobar al menos:

- la realidad y ejecutabilidad de la salida financiada de 2018;
- la respuesta dada a la solicitud de 10 de septiembre de 2018;
- la cronología y contenido de las certificaciones de deuda;
- la toma de control de 7 de junio de 2018;
- la escritura OB REM y el destino de los 400.000 euros;
- los daños y obras;
- la información y medidas del AC;
- y la correspondencia entre las operaciones de 2018, 2019, 2021 y 2022.

El problema ya no es la falta de puesta en conocimiento. El problema es la ausencia de una investigación integrada, material y judicialmente dirigida de los hechos nucleares.

XXXI BIS-A. SECUENCIA CAUSAL A COMPROBAR: SALIDA FINANCIADA, CONTROL MATERIAL, OB REM, LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La revisión de la denuncia penal preparada frente al Magistrado-Juez se incorpora aquí sólo como contexto probatorio y mapa de diligencias, sin dirigir esta denuncia contra el órgano judicial. Su utilidad para esta denuncia contra el Administrador Concursal consiste en ordenar la secuencia causal que debe investigarse respecto de Borja: salida financiada conocida, control material previo de CAM, operación OB REM no convalidada, rechazo o ausencia de prueba independiente, licitación celebrada sobre un objeto ya materialmente condicionado y adjudicación final.

Esta sección no pretende afirmar que el Administrador Concursal decidiera judicialmente la licitación ni que deba responder por resoluciones jurisdiccionales. Pretende precisar qué debía haber informado, protegido, depurado, inventariado, conciliado o reclamado como órgano auxiliar y gestor

legal de la masa, y qué diligencias son necesarias para comprobar si sus actos u omisiones hicieron posible que la vía CAM se convirtiera en resultado patrimonial consolidado.

1. Salida financiada y operativa. La documentación disponible indica preliminarmente que en junio de 2018 existía una estructura concreta compuesta por contrato de arrendamiento de industria fechado el 6 de junio de 2018, LOI, plan de negocio, valoración, financiación puente, comunicaciones con financiadores y reunión prevista o celebrada el 13 de junio de 2018. Deben verificarse autenticidad, firmantes, condiciones, vigencia, disponibilidad de fondos, conocimiento del AC y causa de frustración.

2. Función concreta del AC. Aunque la decisión final correspondiera al Juzgado, la posible ejecución de esa salida requería actuaciones verificables del Administrador Concursal: actualización y desglose del pasivo; tratamiento separado de principal, intereses, créditos contra la masa, contingentes comunitarios y deuda litigiosa; informe sobre viabilidad; conservación del activo; y comunicación inmediata al órgano judicial de cualquier hecho material que pudiera frustrarla.

3. Control material previo de CAM. Si CAM controlaba materialmente el complejo antes de la adjudicación, esa circunstancia afectaba a due diligence, financiación, competencia, conservación, valor, frutos y posibilidad real de entrega a un tercero. Debe comprobarse si el AC verificó e inventarió la situación, la comunicó al Juzgado y solicitó las medidas de conservación o delimitación que razonablemente estuvieran a su alcance.

4. OB REM y objeto incierto. La escritura de 28 de noviembre de 2018, la venta/desvinculación de fincas funcionales, la recepción de aproximadamente 400.000 euros y la posterior no convalidación judicial exigen reconstruir si antes de licitar se restituyeron bienes, dinero, posesión, registros, vinculaciones y perímetro exacto de la unidad productiva. Si no se hizo, la licitación posterior pudo celebrarse sobre un objeto jurídica y económicamente incierto.

5. Competencia formal frente a competencia material. La existencia de una convocatoria, comparecencia o posibilidad abstracta de pujar no acredita por sí sola una concurrencia real. Debe comprobarse si un tercero podía competir en condiciones equivalentes con CAM cuando CAM era simultáneamente acreedor, posible adjudicatario, titular o poseedor de piezas estratégicas, controlador material, financiador de costes comunitarios o actor con información y acceso superiores.

6. Ottawa GBC y alternativas reales. La documentación contextual identifica una oferta de Ottawa GBC por 14.800.000 euros, más gastos, impuestos y arbitrios, así como intentos de ONA y otros operadores o financiadores de acceder a información. Debe investigarse qué documentación se entregó a esos terceros, si fueron correctamente notificados, si pudieron inspeccionar, qué fianza se exigió, por qué no comparecieron o no culminaron y si la actuación u omisión del AC influyó en esa frustración.

7. Posible discordancia entre la finalidad declarada y el efecto posterior de la cifra de umbral. Debe comprobarse si cifras procedentes de CAM, actas de saldo, intereses discutidos, deuda comunitaria contingente, condonaciones o cargas fueron utilizadas como umbral o barrera de entrada sin liquidación, clasificación, contradicción y explicación contable suficientes, y qué intervención tuvo el AC en su elaboración, aceptación o comunicación.

8. Resultado a comprobar. La hipótesis penal contra el AC no exige probar inicialmente concierto con terceros. Basta, para abrir diligencias, comprobar si un administrador de patrimonio ajeno conoció una salida financiada y un riesgo de desplazamiento patrimonial, tenía capacidad de informar y proteger, y sin embargo bien por acción u omisión no consta que la masa llegara a una licitación y adjudicación con el activo ya físicamente controlado, jurídicamente fragmentado, económicamente condicionado y contablemente no reconciliado.

XXXI TER. DELIMITACIÓN SUBJETIVA PROVISIONAL, NÚCLEO CONECTADO DE INTERVINIENTES Y ARQUITECTURA PROCESAL DE UNA EVENTUAL AMPLIACIÓN

1. Finalidad y alcance

La presente denuncia se dirige formalmente, en esta fase inicial, contra D. Francisco Borja Rodríguez-Batlloir Laffitte, por su condición de Administrador Concursal de Luchy Playa Blanca,

S.L.U. y por los concretos actos u omisiones que deben comprobarse respecto de la protección de la masa activa, la unidad productiva Sun Park, la depuración del pasivo, la toma de control material de 7 de junio de 2018, la vía documentada de conclusión mediante pago, la operación OB REM, los fondos recibidos, la rendición de cuentas, los frutos o rentas y la posterior consolidación económica del activo.

Esta delimitación subjetiva inicial es una decisión consciente de orden, claridad, proporcionalidad y eficacia procesal. No pretende convertir la primera denuncia en una acusación indiscriminada ni diluir la conducta propia del Administrador Concursal en una macrocausa enciclopédica.

Sin embargo, la concentración inicial en el Administrador Concursal no significa que su conducta pueda comprenderse o investigarse aisladamente respecto de quienes aparecen en los planos crediticio, económico, comunitario, documental, posesorio, operativo, societario y empresarial de la misma secuencia.

La prueba relativa a esas personas resulta necesaria para establecer qué información recibió el denunciado, qué riesgos conoció, con quién se relacionó, qué decisiones adoptó, qué medidas tenía disponibles, qué actuaciones omitió, cuál fue la causalidad del perjuicio y qué personas o estructuras pudieron resultar beneficiadas.

2. Delimitación provisional y no excluyente

La identificación inicial de un único denunciado es provisional y metodológica, no excluyente. No supone afirmar que no existan otros posibles responsables, renunciar a acciones contra terceros, limitar las facultades del Juzgado o del Ministerio Fiscal, ni impedir una ampliación subjetiva, una querrela posterior, la deducción de testimonio o una causa conexa cuando las diligencias revelen indicios individualizados.

La investigación penal debe comprobar la naturaleza y circunstancias de los hechos y determinar quién pudo participar en ellos. Una denuncia inicialmente dirigida contra una persona puede extenderse a otras cuando aparezcan indicios concretos de autoría, cooperación, inducción, facilitación, utilización consciente de documentación, obtención de beneficio o cualquier otra forma de participación penalmente relevante.

La presente parte no solicita una reserva anticipada de competencia ni pretende condicionar el turno de reparto. Solicita preservar la unidad fáctica y probatoria para que, llegado el caso, se apliquen las reglas de los artículos 17 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre investigación conjunta, competencia, acumulación o separación, evitando complejidad o dilación desproporcionadas.

3. Núcleo conectado de personas cuya actuación debe esclarecerse

Sin prejuzgar responsabilidades ni formular en este momento una imputación cerrada contra ellas, se identifican como personas específicamente conectadas con el núcleo fáctico:

1. D. José Daniel Acosta Matos.
2. D.^a Laura Patricia Acosta Matos.
3. D. Francisco Mario Matos Matas.
4. D. Antonio Cogolludo Rojas.
5. D.^a Shaila Cogolludo Ramos.

No se las identifica por mera relación familiar, profesional, societaria o comunitaria. Las conexiones son rutas de investigación, no prueba de responsabilidad por asociación.

Aparecen vinculadas, en funciones y momentos diferentes que deberán individualizarse, con la adquisición y utilización del crédito de CAM; las afirmaciones o preparativos anticipados de propiedad o control; la Comunidad y sus órganos; la contabilidad, actas y certificaciones de deuda; la seguridad y el acceso; la entrada de 7 de junio de 2018; la reforma, transformación y explotación posterior; las sociedades que recibieron o gestionaron la unidad económica; y la presentación económica o inversora del activo.

4. Doble función de la prueba relativa a las cinco personas

Primera función: probar o contextualizar la conducta del Administrador Concursal, su conocimiento, las advertencias recibidas, la planificación previa, la materialización de la entrada, la utilización de documentación comunitaria, las medidas disponibles y los terceros eventualmente beneficiados.

Segunda función: preservar elementos que, si fueran judicialmente confirmados y suficientemente individualizados, pudieran fundamentar una ampliación de estas Diligencias Previas, una querrela dentro de las mismas, una causa conexa o la deducción de testimonio por hechos autónomos.

No se pide al Juzgado que anticipe ahora cuál será necesariamente el cauce futuro. La decisión deberá adoptarse cuando exista número de procedimiento, auto de incoación, delimitación inicial, documentación auténtica incorporada y un primer resultado de las diligencias.

5. Matriz provisional e individualizada de funciones

5.1. D. José Daniel Acosta Matos: eje crediticio, económico y de planificación operativa Debe esclarecerse su posición decisoria en CAM; su participación en la adquisición del crédito de Promontoria; su conocimiento del precio, condiciones y finalidad económica; las comunicaciones con Promontoria, el Administrador Concursal, la Comunidad, seguridad, técnicos y operadores; las afirmaciones anticipadas de propiedad o control; y la relación entre la posición crediticia, el acceso, la reforma, la adjudicación y la explotación.

5.2. D.^a Laura Patricia Acosta Matos: eje posesorio, societario, de reforma y explotación Debe verificarse su eventual presencia o intervención el 7 de junio de 2018; la representación en que actuaba; instrucciones recibidas o impartidas; relación con llaves, cerraduras, vigilantes, obras y técnicos; cargos en CAM y Hotel New Trend; y continuidad entre toma de control, reforma, segregación societaria de la unidad económica Sun Park y explotación como MYND Yaiza. Los cargos societarios son contexto y fuentes documentales, no prueba automática de delito.

5.3. D. Francisco Mario Matos Matas: eje comunitario, documental, contable y de deuda Debe determinarse su cargo, mandato y funciones en la Comunidad; la documentación contable, bancaria y fiscal que poseía o podía obtener; las cuentas, presupuestos, gastos y pagos desde 2008; las certificaciones de deuda y la tabla Excel remitida al AC; sus comunicaciones con Borja, CAM y los Cogolludos; y cualquier relación económica o societaria posterior que pudiera revelar conflictos de interés, canales de información o beneficios, sin deducir responsabilidad de la mera relación societaria o familiar.

5.4. D. Antonio Cogolludo Rojas (COG-A): presidencia comunitaria, representación y control físico Debe esclarecerse la fecha y validez de sus nombramientos; las unidades o entidades representadas; su intervención en la Junta de 18 de mayo de 2018; las comunicaciones con Borja, CAM, FMMM y Shaila Cogolludo; la contratación o utilización de seguridad; la obtención o sustitución de llaves y cerraduras; y su presencia o actuación en la entrada de 7 de junio. Su relevancia respecto del AC reside en que puede constituir el enlace material entre la actuación comunitaria conocida o impulsada por el Administrador Concursal y los hechos físicos ejecutados en el complejo.

5.5. D.^a Shaila Cogolludo Ramos (COG-S): tesorería, representación y trazabilidad documental Debe individualizarse qué cargos ostentó, durante qué periodos y con qué facultades; qué cuentas bancarias podía operar; qué actas, certificaciones, presupuestos o cuentas conoció o suscribió; qué comunicaciones envió o recibió; qué representaciones ejerció; y qué documentación se encontraba bajo su custodia. Ser hija de Antonio Cogolludo, cónyuge de FMMM, socia o titular de un cargo comunitario no constituye prueba de responsabilidad. Esas relaciones sólo permiten localizar funciones, comunicaciones y documentos.

6. Conversación telefónica de 22 de marzo de 2018

La documentación incorpora una conversación de 22 de marzo de 2018 cuya intervención como interlocutor llamante se atribuye de forma directa, fundada y objetivamente verificable a D. José Daniel Acosta Matos. La atribución no depende exclusivamente de una futura pericial de voz.

La identificación se apoya, sin perjuicio de la comprobación judicial, en los números intervinientes;

fecha, hora y duración; archivo digital; identificador de transacción; hash y referencia notarial; matriz electrónica; conocimiento previo del llamante por el receptor; reconocimiento de voz; identificación contextual; y contenido específico sobre CAM, el crédito, el acceso, las mediciones, la reforma, la sustitución de control y la futura seguridad.

Se solicita declaración de D. Miguel Ángel Barreiro Cano; incorporación y reproducción del archivo original; requerimiento a Logalty/CallStamp de la matriz y documentación técnica; comprobación de la titularidad o uso efectivo del número llamante; contraste con comunicaciones coetáneas; y sólo en caso de impugnación fundada o duda técnica real, pericial informática o fonográfica.

La cuestión no es aislar una frase como confesión autosuficiente, sino comprobar si la conversación anticipó operativamente hechos que después se materializaron y quiénes conocieron, facilitaron o ejecutaron esa secuencia.

7. Grabación de la reunión de 11 de junio de 2016

La grabación y la transcripción de la reunión PwC-Simó-Pimentel-Prieto Puente-Matos Matas deben tratarse como una sola fuente. Documentan una discusión contemporánea sobre cuentas, pagos, gastos, cuotas, falta de documentación, acceso al complejo, explotación y necesidad de examinar quién había pagado, por cuenta de quién y qué conceptos podían ser legítimamente comunitarios.

La investigación deberá determinar qué información recibió FMMM; qué documentación poseía o podía obtener; qué datos aceptó, cuestionó o se comprometió a revisar; qué actuaciones realizó después; qué cantidades certificó o reclamó; y cómo una realidad que en 2016 exigía soporte, conciliación y aprobación pudo convertirse posteriormente en cifras utilizadas dentro del concurso.

Deberá aportarse el audio original y separarse rigurosamente el diálogo real de las anotaciones editoriales posteriores de la transcripción. Si fuera necesario, se realizará una transcripción judicial o pericial y se identificarán las voces mediante ratificación de los intervinientes.

8. Documentación sobrevenida obtenida mediante acceso a información pública

La documentación obtenida al amparo de la Ley 19/2013 y de la Ley canaria 12/2014 es relevante, según la naturaleza de cada pieza, para acreditar su existencia, fecha, recepción, custodia, órgano, [REDACTED] públicos.

La incorporación de un documento privado a un expediente administrativo no convierte automáticamente en verdadera cada manifestación que contenga. Debe distinguirse entre resoluciones e informes administrativos, datos registrales o de sistemas públicos, documentos aportados por particulares y materiales publicitarios o inversores. Su contenido material deberá ser contrastado penalmente.

Cuando los expedientes hayan sido entregados parcialmente o con información expurgada, podrá requerirse judicialmente la remisión íntegra, índices, anexos, metadatos, documentos aportados por terceros y versiones no expurgadas, con las medidas de reserva, confidencialidad y protección de datos que procedan.

9. Procedimientos anteriores

Las resoluciones anteriores de archivo, inadmisión o desestimación deberán valorarse conforme a su fundamento concreto. Cuando respondieron a razones de competencia, legitimación, cauce procesal, duplicidad o consideración de que los hechos se encontraban judicializados, no comportaron necesariamente un pronunciamiento sustantivo sobre la concreta secuencia fáctica y patrimonial aquí sometida a comprobación.

La presente denuncia no pretende reabrir indirectamente procedimientos resueltos ni utilizar la jurisdicción penal como una nueva instancia concursal. Su objeto es determinar si actuaciones y omisiones individualizadas del Administrador Concursal, examinadas conjuntamente con las fuentes documentales identificadas, pudieran tener relevancia penal propia.

10. Trazabilidad ante el Concurso 36/2012 y el Ministerio Fiscal

Consta la existencia de múltiples presentaciones judiciales y fiscales relacionadas con Concurso 36/2012. Entre los asientos ya identificados figuran, entre otros, REGAGE26e00004224449, de 18 de enero de 2026, dirigido a la Fiscalía Provincial de Las Palmas; REGAGE26e00015833090, de 14 de febrero de 2026, sobre certificación de trazabilidad; y REGAGE26e00020918896, de 26 de febrero de

2026, dirigido a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Estos asientos acreditan comunicaciones previas, pero no permiten afirmar sin certificación institucional cuál de ellas incorporó exactamente el audio, certificado y transcripción de la llamada.

Por ello se solicita al órgano concursal un índice certificado digital de Concurso 36/2012 y testimonio de los escritos, registros, anexos, traslados y resoluciones relativos a la llamada, hechos de marzo-junio de 2018, Comunidad, CAM, acceso, seguridad y control material; y, subsidiariamente, el testimonio digital íntegro de las actuaciones que resulte necesario cuando la fragmentación impida reconstruir la secuencia.

A la Fiscalía Provincial de Las Palmas se solicita certificación objetiva de trazabilidad y remisión de copia autenticada: número de registro externo e interno; fecha; asunto; expediente o diligencias; unidad o fiscal receptor; relación de anexos; archivos electrónicos y hashes; derivaciones; acumulaciones;

decisiones; notificaciones; y ubicación actual de la documentación, identificando específicamente la comunicación que incorporó la grabación de 22 de marzo de 2018 y sus soportes.

Esta solicitud no atribuye significado incriminatorio a una eventual falta de respuesta. Persigue que una prueba contemporánea, técnicamente custodiada y previamente presentada sea incorporada, preservada, autenticada y expresamente valorada dentro de una investigación penal judicialmente dirigida.

11. Arquitectura procesal escalonada, conexidad y ausencia de forum shopping

La primera fase consiste en una denuncia delimitada contra el Administrador Concursal, con identificación de las cinco personas como intervinientes conectados cuya actuación debe aclararse para investigar al denunciado. Esta fase permitirá obtener número de Diligencias Previas, delimitar el objeto inicial, incorporar documentos primarios, preservar soportes e identificar procedimientos coincidentes.

Si posteriormente aparecen indicios individualizados, podrá solicitarse ampliación subjetiva dentro de estas actuaciones, formularse querella en ellas, presentarse una actuación separada con identificación expresa de este procedimiento y solicitud de acumulación, o instarse deducción de testimonio por hechos autónomos.

Toda actuación posterior identificará estas Diligencias Previas y será comunicada recíprocamente a los órganos afectados. Se precisarán hechos coincidentes y autónomos, personas, pruebas comunes, diligencias ya practicadas y medida solicitada, evitando omisiones de información entre órganos, reproducción sucesiva, selección de órgano, resoluciones incompatibles o investigaciones paralelas desarrolladas con desconocimiento recíproco.

La acumulación será procedente cuando la prueba conjunta facilite el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades sin generar complejidad o dilación excesivas. La tramitación separada podrá ser razonable respecto de hechos posteriores, bienes no integrados en la masa, víctimas distintas, fincas de Matkator o competencias territoriales diferentes, pero deberá mantenerse comunicación instrumental, remisión de testimonios, preservación común de originales y delimitación de objetos.

12. Condición procesal, derechos de defensa y plazo de investigación

Las cinco personas no deben ser calificadas automáticamente como testigos neutrales. La condición procesal de cada una deberá determinarse por el contenido concreto de la diligencia.

Cuando la declaración se limite a hechos externos y no exista atribución propia, podrá ser testifical. Cuando existan indicios o las preguntas afecten a su posible participación, deberá reconocerse la

condición de investigada con información comprensible de los hechos, asistencia letrada, derecho a guardar silencio, derecho a no declarar contra sí y acceso a los elementos esenciales, conforme a los artículos 118 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No deberá utilizarse una declaración testifical para obtener información autoincriminatoria de una persona a la que materialmente ya se atribuyen hechos.

Las diligencias necesarias para identificar la eventual intervención de terceros deberán practicarse con prioridad dentro del plazo del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si antes de su vencimiento se constata que la investigación no puede concluir, se valorará motivadamente la prórroga correspondiente. La petición no persigue prolongar indefinidamente la causa, sino impedir que la tardía incorporación de documentos o personas haga inviable su esclarecimiento.

XXXII. PERSONAS Y ENTIDADES CUYA DECLARACIÓN RESULTA NECESARIA

Se solicita que las siguientes personas sean citadas y oídas en la condición procesal que resulte procedente respecto de los hechos concretos que les afecten. Cuando la diligencia pueda implicar la atribución de participación propia, deberá reconocérseles la condición de investigadas con pleno respeto de los artículos 118 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, evitando su citación artificial como testigos. La inclusión en esta relación no supone una declaración anticipada de responsabilidad, sino la identificación de fuentes personales de conocimiento y de personas cuya actuación debe ser esclarecida.

D. Francisco de Borja Rodríguez-Batllori Laffitte, Administrador Concursal. D. José Daniel Acosta Matos, por su posición en CAM, la adquisición y utilización de la posición crediticia, la conversación de 22 de marzo de 2018, los preparativos de acceso, la entrada, reforma y explotación posterior.

D.^a Laura Patricia Acosta Matos, por su eventual intervención o presencia en los hechos de 7 de junio de 2018 y por sus funciones societarias, de reforma, segregación y explotación posterior vinculadas a CAM y Hotel New Trend.

D. Francisco Mario Matos Matas, por su papel en la Comunidad, administración, contabilidad, deuda, actas, certificaciones, tabla Excel y relaciones funcionales con el bloque comunitario y CAM.

D. Antonio Cogolludo Rojas, por su papel en la presidencia o representación de la Comunidad, la Junta de 18 de mayo de 2018, seguridad, acceso y entrada de 7 de junio.

D.^a Shaila Cogolludo Ramos, por sus funciones documentadas o a verificar en la Comunidad, tesorería, representación, cuentas bancarias, actas, documentación de deuda y relaciones societarias vinculadas a Pamalexsha u otras entidades, sin que sus relaciones familiares sean tratadas como prueba de responsabilidad.

D. Miguel Ángel Barreiro Cano, encargado de mantenimiento, receptor de la llamada de 22 de marzo de 2018 y testigo del estado, actividad, acceso, seguridad, obras y control del complejo.

D. Juan Carlos Prieto Puente, por su papel en la Comunidad, actas, contabilidad y reunión de 11 de junio de 2016.

D. Daniel Irigoyen Fujiwara, por la reunión de 13 de junio de 2018, la estructura de pago, la identificación del financiador y operador y las actuaciones posteriores.

Representante autorizado de ONA Hotels u ONA Corporation que intervino en la carta de intenciones, contrato de arrendamiento de industria, plan de negocio o negociación del Sun Park.

Representantes de los financiadores o inversores identificados en la documentación de 2018, limitando su declaración a disponibilidad, cuantía, condiciones, diligencia realizada, vigencia y causa de retirada o frustración.

Persona que elaboró o certificó por la Comunidad la tabla Excel y las cifras aportadas al AC en noviembre de 2019 y junio de 2020.

D. Juan Tomás Parrilla Suárez, respecto de los hechos objetivos que personalmente percibió o comunicó en relación con su llamada al Administrador Concursal de 8 de junio de 2018, sin extender la diligencia a asesoramiento jurídico, estrategia de defensa ni comunicaciones protegidas por secreto profesional.

Vigilantes, cerrajeros y personal que intervino desde el 7 de junio de 2018. Trabajadores, clientes o usuarios que puedan acreditar actividad hotelera hasta el 7 de junio de 2018.

Representantes de CAM, Hotel New Trend, S.L., Canarian Hospitality, S.L. y de la Comunidad de Propietarios.

Administradores de fincas, Actúa Valoraciones, Gesvalt y demás tasadores, empresas de seguridad, obra, reforma, mantenimiento, arquitectura e ingeniería.

Representantes de Promontoria, Cerberus o la entidad cedente.

Representantes o letrados intervinientes en la acción CaixaBank/Bankia, con estrictas cautelas de secreto profesional y limitación a documentos o hechos no protegidos.

Representantes de CAM, Hotel New Trend, S.L., Canarian Hospitality, S.L. y de la Comunidad de Propietarios.

Administradores de fincas, Actúa Valoraciones, Gesvalt y demás tasadores, empresas de seguridad, obra, reforma, mantenimiento, arquitectura e ingeniería.

Representantes de Promontoria, Cerberus o la entidad cedente. Representantes o letrados intervinientes en la acción CaixaBank/Bankia, con estrictas cautelas de secreto profesional y limitación a documentos o hechos no protegidos.

La finalidad no es formular una acusación indiscriminada, sino reconstruir conocimiento, órdenes, autorizaciones, acceso, daños, fondos, valor, beneficio y perjuicio, respetando la posición procesal que corresponda a cada persona.

XXXIII. DILIGENCIAS PRIORITARIAS SOLICITADAS

PRIMERA FASE — DILIGENCIAS INICIALES, OBJETIVAS Y PROPORCIONADAS

1. Concurso Ordinario 36/2012.

Que se recabe índice digital completo y certificado del procedimiento, así como testimonio certificado de los bloques documentales específicamente identificados en esta denuncia, con sus datos de presentación, incorporación, traslado, notificación y metadatos disponibles. Cuando la fragmentación documental impida una reconstrucción fiable, se interesa la remisión del expediente electrónico completo o de la parte necesaria para preservar su integridad y secuencia.

2. Declaración del Administrador Concursal.

Que se reciba declaración a D. Francisco de Borja Rodríguez-Batllore Laffitte sobre las facultades ejercidas, información recibida, decisiones adoptadas y tratamiento patrimonial y contable de los episodios individualizados en la denuncia.

3. Vía financiada de conclusión de 2018.

Que se obtengan la comunicación de Daniel Irigoyen, los documentos de financiación, operador, valoración y plan de negocio, la documentación efectivamente entregada al Administrador Concursal o al órgano judicial, las respuestas emitidas y cualquier justificante de presentación o trazabilidad judicial existente.

4. Hechos de junio de 2018.

Que se incorporen los materiales relevantes de las Diligencias Previas 1132/2018 de Arrecife y de las Diligencias de Investigación 248/2018 de Fiscalía, limitados a los hechos relativos al desplazamiento del control material del complejo, seguridad, accesos, comunicaciones contemporáneas y conocimiento atribuido al Administrador Concursal.

5. Escritura de 28 de noviembre de 2018 y aproximadamente 400.000 euros.

Que se obtengan la escritura, la resolución judicial habilitante, la resolución exacta de no

convalidación, la trazabilidad bancaria del pago, su recepción, aplicación, restitución o regularización, y su reflejo en informes, tesorería, contabilidad y rendición de cuentas.

6. Crédito, licitación, adjudicación y cuentas finales.

Que se practique una conciliación documental y contable entre crédito reconocido, intereses, umbral competitivo, oferta, adjudicación, crédito extinguido, contraprestación, eventual sobrante, tesorería y rendición final de cuentas.

7. Preservación documental.

Que se adopten las medidas necesarias para preservar los archivos digitales, comunicaciones, registros bancarios y contables, documentación concursal, registros de seguridad y acceso y metadatos relacionados con los episodios investigados.

SEGUNDA FASE — DILIGENCIAS CONDICIONADAS AL RESULTADO DE LA PRIMERA

Una vez examinada la documentación anterior, se interesa que el Juzgado determine qué otras personas deben ser oídas, en qué orden y en qué condición procesal.

Esta previsión comprende, entre otras, a José Daniel Acosta Matos, Laura Patricia Acosta Matos, Francisco Mario Matos Matas, Antonio Cogolludo Rojas —COG-A—, Shaila Cogolludo Ramos —COG-S—, Asunción Aizpurúa Sánchez —AAS— y cualesquiera otras personas cuya intervención individualizada resulte de las fuentes obtenidas.

No se solicita que una persona a la que pudieran atribuirse hechos potencialmente incriminatorios sea tratada artificialmente como testigo neutral, debiendo respetarse en cada caso la condición procesal que corresponda y los derechos previstos en los artículos 118 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las diligencias se ordenan en dos niveles. Primero, un núcleo inicial imprescindible para evitar un archivo prematuro por aparente naturaleza civil o concursal. Segundo, las diligencias ya listadas que desarrollan cada rama probatoria. El núcleo inicial no sustituye las demás peticiones; las jerarquiza para facilitar la apertura de Diligencias Previas.

NÚCLEO INICIAL IMPRESCINDIBLE

1. Índice digital certificado del Concurso 36/2012 y testimonio certificado, íntegro, digital, ordenado e indexado de las secciones, piezas e incidentes relevantes, con certificaciones positivas o negativas sobre documentos esenciales.

El requerimiento debe partir de la fuente judicial primaria y comprender metadatos, escritos, anexos, traslados, notificaciones y resoluciones, evitando que la reconstrucción dependa exclusivamente de selecciones realizadas por las partes.

Deberá incluir, como mínimo, el origen y evolución de la controversia comunitaria desde 2008-2011; las facultades y actuaciones del AC; la salida financiada de 2018; el desplazamiento del control material del complejo; la operación OB REM; la licitación; la adjudicación; los informes, cuentas y rendición final.

La petición se formula de manera proporcionada: índice completo del concurso, testimonio íntegro de los bloques identificados y testimonio adicional cuando la fragmentación impida comprender su contexto.

2. Declaración del Administrador Concursal, con preguntas centradas en conocimiento, actos, omisiones, informes, cifra de pasivo, Comunidad, CAM, seguridad/acceso, OB REM, fondos, daños, pericial no practicada, licitación, Ottawa/ONA y rendición de cuentas.

3. Reconstrucción documental de la salida de junio de 2018: contrato ONA, LOI, oferta o term sheet, financiación puente, comunicaciones de 8 y 13 de junio, reunión con el Juzgado y AC, condiciones, vigencia, recepción por el AC y causa de frustración.

4. Testimonio de DP 1132/2018 de Arrecife y Fiscalía DI 248/2018, incluyendo audios, fotografías, declaraciones, anexos, archivos, resoluciones y cualquier mención a CAM, Comunidad, seguridad, cerrajeros, acceso, agua, turistas, obras y comunicaciones con el AC.
 5. Operación OB REM: escritura de 28 de noviembre de 2018, presentación registral, calificación, petición de convalidación, Auto de 24 de octubre de 2019, eventual restitución, 400.000 euros, cuenta receptora, libro mayor, informes trimestrales y conciliación con la operación de 2021-2022.
 6. Licitación y alternativas: edicto, LexNET, publicidad, citaciones, acceso documental, inspección física, depósito, trato a Ottawa GBC, ONA y otros terceros, comparación económica entre CAM y terceros, y resolución que reconcilió o no precio, crédito, condonación, cargas y sobrante.
 7. Pericial independiente sobre masa activa: estado del complejo antes y después del 7 de junio de 2018; obras, demoliciones, elementos OB REM, recepción, piscinas, solárium, locales, acceso, explotación, frutos/rentas, pérdida de valor y efecto sobre la concurrencia.
 8. Comunicaciones y documentos de la Comunidad, CAM y terceros conectados: actas, cuentas, certificaciones, Excel, contratos de seguridad, instrucciones de acceso, llaves, aljibe/agua, facturas, pagos, correos y comunicaciones con el AC, con respeto a secreto profesional y proporcionalidad.
- A fin de evitar una respuesta fragmentaria o meramente formal, se interesa la práctica de las siguientes diligencias.

1. Incoación de Diligencias Previas

Se acuerde la incoación de Diligencias Previas y la práctica directa de diligencias nucleares de comprobación.

2. Testimonio certificado del Concurso Ordinario 36/2012

Al amparo de las facultades de investigación del artículo 777 LECrim y de la cooperación jurisdiccional prevista en los artículos 273 y siguientes LOPJ, se interesa oficio directo al órgano que custodia el Concurso 36/2012 para la remisión de la fuente judicial primaria.

- a) certificación del índice completo del concurso, con identificación de secciones, piezas separadas, incidentes, recursos, testimonios expedidos y procedimientos vinculados;
- b) testimonio íntegro de las actuaciones relativas al nombramiento, aceptación, facultades, informes, retribución, rendición de cuentas y separación del Administrador Concursal;
- c) testimonio del origen y evolución de la controversia comunitaria: documentación de 2008-2010; sentencia de marzo de 2011; acta de 22 de junio de 2011; procedimientos 1260/2011 y 1241/2011; actas, cuentas, poderes, coeficientes, certificados y litigios de 2011-2022; y escritos mediante los que esa documentación entró en el concurso;
- d) plan de liquidación, textos definitivos, cesión CAM/Promontoria, Diligencias Preliminares 1041/2017, Auto de apertura de liquidación, comunicaciones de enero de 2018, Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018 y toda actuación sobre deuda, intereses, mejora, ofertas y conclusión;
- e) hechos de mayo-junio de 2018, Junta de 18 de mayo, comunicaciones sobre seguridad y acceso, hechos del 7 de junio, informe Irigoyen de 13 de junio, documentación ONA/financiadores y solicitud de 10 de septiembre de 2018 con su respuesta;
- f) escritura de 28 de noviembre de 2018, elementos OB REM, pago aproximado de 400.000 euros, petición de convalidación, Auto de 24 de octubre de 2019, efectos registrales, restitución o regularización y tratamiento contable;
- g) escrito de Aweswell de 18 de diciembre de 2020, Providencia de 13 de enero de 2021, recurso de reposición, oposiciones del AC y CAM, certificados de 15 de enero de 2019 y 9 de febrero de 2021, comunicaciones con la Comunidad y CAM, actas comunitarias invocadas y Auto de 24 de febrero de 2021;
- h) informes trimestrales, estado de la masa, cuentas bancarias, pagos, acción CaixaBank/Bankia, licitación de 2021, publicidad, acceso a información e inspección, ofertas Ottawa/ONA y actuaciones de adjudicación de 2022;

i) resolución, escritura y registro de adjudicación; cálculo del crédito satisfecho; principal, intereses, condonación, cargas, gastos, eventual sobrante; cancelación de cargas; rendición final y actuaciones posteriores;

j) preservación, cuando sea técnicamente posible, de fecha y hora de presentación, incorporación, firma, traslado, notificación y acceso, así como identificadores y antecedentes de sustitución, corrección o incorporación posterior;

k) certificación positiva o negativa sobre la existencia de resolución firme de liquidación del crédito privilegiado, conciliación completa de cifras, liquidación definitiva de intereses, rendición final, destino de los 400.000 euros, contabilización de frutos e ingresos y acto que regularizara los efectos de la escritura no convalidada.

La ubicación de ambos órganos en la misma sede facilita materialmente la ejecución, aunque la procedencia de la diligencia deriva de su necesidad probatoria y no de la proximidad física.

3. Testimonio de los recursos vivos de separación

Se recabe testimonio o certificación de los Rollos de Apelación 3319/2025 y 3304/2025, con los escritos, documentos y resoluciones necesarios para conocer el alcance procesal de la controversia, sin trasladar al procedimiento penal la decisión sobre separación del AC.

Su incorporación se solicita como fuente de trazabilidad, alegaciones y documentación, no como prueba de que las imputaciones allí formuladas sean verdaderas ni como sustitución de la investigación penal.

4. Testimonio completo de Diligencias Previas 1132/2018 Arrecife

Se recabe testimonio completo de las Diligencias Previas 1132/2018 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Arrecife, incluyendo denuncia inicial, Auto de 2 de mayo de 2018, ampliaciones, declaraciones, recursos, escritos, grabaciones, fotografías, informes policiales, actas, correos, partes de intervención y toda prueba relativa a CAM, D. José Daniel Acosta Matos, D.^a Laura Acosta Matos, Comunidad, vigilantes, cerrajeros, rotura de cerraduras, cadenas, candados, agua y acceso.

5. Testimonio de Fiscalía DI 248/2018

Se recabe testimonio de Diligencias de Investigación Penal 248/2018 de Fiscalía Provincial de Las Palmas, incluyendo denuncia de 12 de septiembre de 2018, ampliación de enero 2019, nuevas pruebas de febrero 2019, archivo y oficio indicando posibilidad de reiterar ante Juzgado de Instrucción.

6. Declaración del Administrador Concursal

Se cite a D. Francisco de Borja Rodríguez-Batllore Laffitte para que declare sobre: conocimiento del burofax 2016; deuda comunitaria; CAM/Promontoria; DP 1041/2017; comunicaciones con abogados de LPB; comunicación a Comunidad de febrero 2018; Junta 18 mayo 2018; entrada 7 junio 2018; autorización o validación de cerraduras; seguridad; estado del activo; explotación hasta 7 junio; reacción frente a entrada CAM; Irigoyen 13 junio; solicitud septiembre; OB REM; venta 400.000 euros; informes trimestrales; daños/demolición; acción CaixaBank/Bankia; frutos/rentas; rendición de cuentas; honorarios; falta de cuentas anuales; recursos vivos de separación; oposición o resistencia a la participación procesal de LPB.

6 BIS. Reconstrucción de la salida financiada de 2018

Se requiera y verifique:

- informe o comunicación original de D. Daniel Irigoyen de 13 de junio de 2018, con metadatos;
- registro de reuniones, agenda o comunicaciones con el AC y con el Juzgado;
- LOI ONA-Sun Park de abril de 2018;
- contrato de arrendamiento de industria identificado como firmado y fechado 6 de junio de 2018;
- planes de negocio y adendas;
- valoración ECO de Gesvalt;

- documentación de Stoneweg, Ben Oldman, Elaia, Santander u otros financiadores identificados;
- prueba de fondos, cartas de interés, condiciones suspensivas y due diligence;
- identidad de los representantes que podían obligar a cada entidad;
- y causa documentada por la que la operación no llegó a ejecutarse.

6 TER. Solicitud de 10 de septiembre de 2018 y respuesta del AC

Se recabe del Concurso 36/2012:

- escrito conjunto de LPB y Aweswell de 10 de septiembre de 2018;
- justificante de presentación y número de registro;
- resolución de traslado;
- respuesta del AC;
- toda certificación, hoja de cálculo o comunicación emitida entre junio de 2018 y junio de 2020;
- y comunicaciones con LPB, Aweswell, financiadores y operador sobre la cifra necesaria para pagar o consignar.

6 QUATER. Pericial sobre deuda y barrera de entrada

Se designe perito economista y contable independiente para:

- reconstruir la deuda realmente exigible en junio, septiembre y noviembre de 2018;
- distinguir principal, intereses, crédito contra la masa y crédito contingente;
- verificar la tabla Excel facilitada por la Comunidad;
- comparar las cifras de 2016, 2018, 2019 y 2020;
- determinar si la exigencia de consignar 718.663,24 euros como estimación contingente podía impedir o desalentar una oferta competidora;
- y cuantificar el efecto de cualquier demora o inexactitud sobre la salida por pago y sobre la concurrencia.

7. Declaración de D. José Daniel Acosta Matos

Se cite a D. José Daniel Acosta Matos para que explique:

- adquisición de crédito CAM;
- conversaciones con Miguel Ángel Barreiro Cano;
- afirmaciones de propiedad;
- acceso en marzo 2018;
- previsión de seguridad;
- visitas con técnicos u operadores;
- participación en la entrada de 7 junio;
- instrucciones a vigilantes/cerrajeros;
- relación con Comunidad;
- relación con AC;
- reformas;
- operadores hoteleros;
- explotación posterior;
- Hotel New Trend / Canarian Hospitality / MYND;
- documentos de obra, licencias, presupuestos, comunicaciones.

8. Declaración de D. Francisco Mario Matos Matas

Se cite a D. Francisco Mario Matos Matas para que explique:

- cargo real en la Comunidad;
- nombramientos;
- contabilidad;
- deuda comunitaria;
- actas;
- certificaciones;

- representación;
- pagos desde 2008;
- reunión de 11 junio 2016;
- relación con los disidentes;
- relación con CAM;
- relación con AC;
- uso de deuda en concurso;
- Junta 18 mayo 2018;
- Acta 2022;
- gestión de cuentas.

9. Verificación de grabación 11 junio 2016

Se acuerde incorporación, preservación y verificación de la grabación/transcripción de 11 de junio de 2016, reunión PwC / Simó / Pimentel / Prieto Puente / Matos Matas, incluyendo archivo original, metadatos, identificación de voces y ratificación de intervinientes.

10. Verificación de la conversación telefónica de 22 de marzo de 2018

Se requiera a Logalty / CallStamp la aportación del archivo digital original y firmado, certificado íntegro de custodia, matriz electrónica, referencia notarial, identificador de transacción, función resumen o hash, metadatos, números intervinientes, fecha, hora y duración de la conversación de 22 de marzo de 2018.

Se compruebe la titularidad o utilización efectiva del número llamante; se reciba declaración a D. Miguel Ángel Barreiro Cano sobre identidad, reconocimiento de voz, contexto y conservación; y sólo en caso de impugnación fundada o duda técnica real se acuerde pericial informática o fonográfica.

11. Declaración de D. Miguel Ángel Barreiro Cano

Se cite a D. Miguel Ángel Barreiro Cano para declarar sobre:

- llamada de marzo 2018; acceso pretendido por CAM;
- estado del hotel;
- clientes;
- mantenimiento;
- agua;
- llaves;
- cerraduras;
- entrada 7 junio;
- órdenes recibidas;
- seguridad;
- bloqueo;
- reforma;
- daños.

12. Pericial independiente del estado de la masa activa

Se acuerde pericial independiente para reconstruir:

- estado del complejo antes del 7 junio 2018;
- estado tras la entrada;
- estado tras la venta de 28 noviembre 2018;
- estado tras la no convalidación;
- estado en 2020/2021;
- obras/demoliciones;
- daño físico;
- pérdida de valor;
- pérdida de explotación;
- impacto en concurrencia;
- impacto en masa activa.

13. Empresas de seguridad, cerrajería, obra y reforma

Se requiera a CAM, Comunidad, Hotel New Trend, Canarian Hospitality y proveedores:

- contratos de seguridad;
- partes de servicio;
- cerrajería;
- órdenes de acceso;
- presupuestos;
- obras;
- licencias;
- proyectos;
- mediciones;
- reformas;
- correos;
- WhatsApps;
- facturas;
- pagos;
- fotografías;
- informes técnicos.

14. OB REM, 400.000 euros y conciliación de operaciones

Se requiera:

- escritura de 28 de noviembre de 2018 y protocolo notarial 2.150;
- justificantes de pago y copia del cheque o instrumento bancario;
- cuenta receptora y extractos completos;
- destino y contabilización de los fondos;
- informes trimestrales y rendición de cuentas;
- escrito del AC de 20 de marzo de 2019 solicitando convalidación;
- Auto de 24 de octubre de 2019;
- calificación registral negativa y notas simples;
- resoluciones de 2020 y 2021;
- escritura o instrumento de dación/adjudicación de 2022;
- eventual devolución, compensación, mantenimiento o aplicación de los 400.000 euros;
- posición de CAM sobre los fondos;
- y pericial comparativa, cláusula por cláusula, de bienes, cargas, contraprestación, deuda cancelada, intereses, cuotas comunitarias, impuestos, gastos y sobrante en 2018, 2019, 2021 y 2022.

15. Comunidad, deuda y actas.

Se requiera a la Comunidad y a quienes hayan ejercido su administración o custodia para aportar los libros originales, actas, convocatorias, poderes, listados de propietarios, coeficientes, cuentas, presupuestos, certificaciones, facturas, extractos, archivos nativos y soportes de cálculo desde 2008 hasta 2022; con especial atención a la sentencia y acta de 2011, las actuaciones de 2014, la Junta de 19 de noviembre de 2015, la Junta de 26 de abril de 2016, la Junta de 12 de junio de 2017, la Junta de 18 de mayo de 2018, las certificaciones de [REDACTED] el acta de 4 de febrero de 2022.

Para cada documento deberá identificarse autor, firmante, cargo, representación, fecha, anexos, criterio de cálculo, archivo fuente, modificaciones, destinatarios, impugnaciones, entrega al AC o a CAM y utilización posterior. Se comprobará si se pretendió exigir a terceros la consignación de cantidades contingentes y si existió una conciliación anual verificable de la deuda atribuida a LPB.

15 BIS. Procedencia y cadena de custodia vinculada a AAS.

Se requiera a D.^a Asunción Aizpurúa Sánchez (AAS), a la Comunidad, Pamanil, Pamalexsha, administradores de fincas, bancos, Registro de la Propiedad y archivos judiciales y administrativos para obtener los originales y metadatos de la sentencia de marzo de 2011, acta de 22 de junio de 2011, declaración referida a ausencia de deuda de cuotas, impugnación en nombre de la

Comunidad, convocatorias y burofaxes de 2015, expediente de Industria, paquete documental de 2016 y documentación de propiedad y voto de 2017. Se determinarán cargo, representación, propiedad, custodia, transmisión, modificaciones y uso posterior por FMMM, COG-A, COG-S, CAM o el AC, sin prejuzgar responsabilidad propia de AAS.

16. CaixaBank/Bankia

Se requiera testimonio del Procedimiento Ordinario 1859/2023 de Valencia, escrito del AC de 25 enero 2021, demanda, contestación, prueba, señalamiento y documentación sobre legitimación de Aweswell bajo artículo 122 TRLC.

17. Frutos/rentas/explotación posterior

Se requiera a Hotel New Trend, Canarian Hospitality, Meeting Point/FTI, operadores, plataformas y bancos:

- contratos;
- ingresos;
- reservas;
- pagos;
- cuentas;
- facturación;
- explotación de habitaciones;
- unidades LPB;
- fechas de apertura;
- distribución de frutos/rentas;
- inversión/refinanciación;
- RIC/incentivos.

18. Preservación probatoria urgente

Se acuerde preservación de correos, metadatos, audios, chats, actas, registros de acceso, partes de seguridad, licencias, contratos, facturas, documentos bancarios y archivos digitales.

19. Informe cronológico y matriz de decisiones del AC

Se requiera al AC para que identifique, con documento de soporte, cada decisión adoptada entre enero de 2018 y diciembre de 2022 respecto de: acceso y llaves; seguridad; conservación; explotación; salida por pago; certificación de deuda; OB REM; venta y adjudicación; obras y daños; frutos y rentas; y comunicaciones al Juzgado.

20. Cautela de secreto profesional

Las comunicaciones internas con letrados se utilizarán inicialmente sólo como índice para localizar documentos primarios, salvo renuncia válida o resolución judicial que permita su incorporación. Las diligencias deben dirigirse prioritariamente a escritos presentados, autos, escrituras, certificaciones, documentos empresariales, extractos y declaraciones de los protagonistas no amparadas por secreto profesional.

21. Trazabilidad ante Fiscalía Provincial de Las Palmas

Se libre oficio para que certifique objetivamente la recepción y tramitación de las comunicaciones RedSARA/REGAGE relacionadas con Concurso 36/2012 y Sun Park, incluidos REGAGE26e00004224449 y REGAGE26e00020918896, así como cualesquiera otros asientos pertinentes; identificando registro interno, expediente o diligencias, unidad o fiscal receptor, relación de anexos, archivos electrónicos y hashes, derivaciones, acumulaciones, decisiones, notificaciones y ubicación actual de la documentación. Deberá identificarse específicamente la comunicación que incorporó la grabación de 22 de marzo de 2018, su certificado y transcripción.

22. Expedientes obtenidos mediante acceso a información pública

Se requiera a las Administraciones y organismos que tramitaron las solicitudes de acceso identificadas en la denuncia para que remitan copia certificada e íntegra de los expedientes relevantes, incluidos índices, anexos, documentos aportados por terceros, metadatos, códigos de verificación, constancia de origen y recepción y, cuando puedan ser judicialmente remitidas, versiones no expurgadas con las cautelas de reserva y protección de datos.

23. Querella de la Audiencia Nacional de septiembre de 2023

Se recabe testimonio íntegro de la querella, de las resoluciones y recursos recaídos y de la documentación efectivamente incorporada, a fin de determinar qué hechos, personas y cuestiones fueron objeto de pronunciamiento, qué diligencias se practicaron y qué extremos quedaron sin examen material, evitando duplicidades e interpretaciones incorrectas de su alcance.

24. Identificación de actuaciones anteriores o paralelas

Se identifiquen en los sistemas judiciales y fiscales las actuaciones relativas a CAM, JDAM, LPAM, FMMM, Antonio Cogolludo, Shaila Cogolludo, la Comunidad, el 7 de junio de 2018, la deuda comunitaria, la transformación del activo y su explotación posterior, recabándose testimonio de aquellas que resulten materialmente coincidentes.

25. Eventual ampliación subjetiva y coordinación

Si de las diligencias resultaran indicios individualizados contra cualquiera de las cinco personas identificadas, se acuerde su citación como investigada, la ampliación subjetiva de las actuaciones o la deducción de testimonio que corresponda. Se preserve la posibilidad de acumulación de una futura actuación conexas y, subsidiariamente, que cualquier tramitación separada se desarrolle con conocimiento recíproco, remisión de testimonios, identificación de pruebas comunes y delimitación expresa de los objetos procesales.

Se acuerde la reconstrucción documental, temporal, económica, societaria, registral, fiscal y operativa de las distintas vidas simultáneas de Sun Park / MYND Yaiza entre 2012 y 2022, identificando: a) su situación dentro del Concurso 36/2012; b) quién ejercía posesión, acceso, control, reforma, comercialización y explotación; c) qué sociedades, operadores, financiadores, vehículos RIC, inversores o administraciones lo trataron como disponible o financiable; d) qué contratos, ingresos, obras, inversiones, ayudas, préstamos o incentivos se vincularon al activo; e) qué información fue comunicada al AC y al Juzgado; f) qué medidas adoptó o dejó de adoptar el AC; y g) qué parte de los frutos, ingresos, financiación, incremento de valor o ventaja económica fue incorporada, recuperada o reflejada en la masa y en la rendición de cuentas.

DILIGENCIA ESPECÍFICA SOBRE LA DOBLE O TRIPLE VIDA DEL ACTIVO

XXXIV. ÍNDICE DOCUMENTAL INICIAL PARA PRESENTACIÓN FÍSICA

Documento nº 1. Dossier documental inicial de apoyo a la denuncia, integrado por subdocumentos:

El presente dossier reúne una selección limitada de documentos primarios y comunicaciones contemporáneas directamente relacionadas con:

- a) el conocimiento previo del Administrador Concursal;
- b) la existencia de una vía financiada y respaldada por operador hotelero para concluir el concurso;
- c) la toma de control material del activo en junio de 2018;
- d) la falta de determinación operativa y contradictoria del pasivo;
- e) la operación OB REM de noviembre de 2018;
- f) la percepción y tratamiento de 400.000 euros;
- g) y la diferencia entre el umbral exigido a terceros y el crédito finalmente tratado como extinguido mediante adjudicación.

Subdocumentos del Documento nº1:

DOCUMENTO 1.1. - COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEA DE D. DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA, DE 13 DE JUNIO DE 2018.

Correo, informe o comunicación contemporánea en la que D. Daniel Irigoyen Fujiwara deja constancia de las reuniones mantenidas el 13 de junio de 2018 con el órgano mercantil y con el Administrador Concursal.

Relevancia:

- a) acredita la existencia de una vía concreta de conclusión del concurso mediante pago, consignación o satisfacción del pasivo;
- b) identifica la necesidad de que el Administrador Concursal actualizara y depurara la cifra exigible;
- c) deja constancia de la necesidad de excluir o tratar correctamente el crédito contingente de la Comunidad;
- d) acredita la coordinación existente entre financiador, socio, sociedad afectada y operador hotelero;
- e) y permite comprobar qué actuación desplegó el Administrador Concursal después de recibir dicha información.

DOCUMENTO 1.2. - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INDUSTRIA HOTELERA / ACUERDO CON ONA HOTELS, DE 6 DE JUNIO DE 2018

Contrato firmado relativo a la futura explotación hotelera del complejo Sun Park, identificado en el archivo como contrato de arrendamiento de industria hotelera o acuerdo con ONA Hotels, de fecha 6 de junio de 2018.

Relevancia:

- a) acredita que la propuesta de explotación no era una expectativa abstracta;
- b) identifica un operador hotelero concreto;
- c) documenta la existencia de una estructura empresarial y operativa inmediatamente anterior a la toma de control de 7 de junio de 2018;
- d) y permite comprobar las condiciones, firmas, obligaciones y viabilidad real de la operación.

Se incorporará junto con sus páginas de firmas y anexos contractuales esenciales.

DOCUMENTO 1.3. - ANEXO DE CONDICIONES SUSPENSIVAS Y/O CARTA DE INTENCIONES VINCULADA A LA OPERACIÓN HOTELERA

Anexo firmado de condiciones suspensivas y, cuando proceda, carta de intenciones de 30 de mayo de 2018 relacionada con la operación de explotación, financiación y recuperación del hotel.

Relevancia:

- a) permite determinar las condiciones pendientes para ejecutar la operación;

- b) identifica los requisitos que dependían de la actuación del Administrador Concursal o del procedimiento concursal;
- c) y permite distinguir una propuesta ejecutable de una mera manifestación preliminar de interés.

DOCUMENTO 1.4. - COMUNICACIÓN FEHACIENTE DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR CONCURSAL EL 12 DE JULIO DE 2016

Comunicación mediante la que se puso en conocimiento del Administrador Concursal la posible incorrección del pasivo, la deuda bancaria y comunitaria, la necesidad de revisar las cifras incorporadas al concurso y la existencia de posibles acciones de recuperación.

Relevancia:

- a) acredita conocimiento previo a los acontecimientos de 2018;
- b) demuestra que la deuda comunitaria y bancaria no eran pacíficas;
- c) identifica la necesidad de comprobación y depuración del pasivo;
- d) y permite valorar si el Administrador Concursal reaccionó diligentemente ante las alertas recibidas.

DOCUMENTO 1.5 - SOLICITUD DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA CIFRA OPERATIVA DEL PASIVO

Escrito de LPB y Aweswell solicitando que el Administrador Concursal identificara, actualizara y cuantificara la totalidad de los créditos concursales y contra la masa para permitir el pago, consignación o satisfacción íntegra de los acreedores y la conclusión del concurso.

Se acompañará, siempre que esté disponible:

- a) el escrito completo;
- b) justificante de presentación;
- c) asiento de registro;
- d) traslado conferido;
- e) y respuesta del Administrador Concursal, si consta.

Relevancia:

- a) acredita que la vía de conclusión fue formalmente planteada;
- b) identifica el obstáculo concreto consistente en la falta de una cifra completa y utilizable;
- c) y permite comprobar si el Administrador Concursal proporcionó una liquidación operativa dentro de la ventana crítica de 2018.

DOCUMENTO 1.6 - ESCRITURA PÚBLICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 RELATIVA A LA DESVINCULACIÓN OB REM Y COMPRAVENTA DE FINCAS LIBRES DE CARGAS

Escritura pública otorgada el 28 de noviembre de 2018 relativa a la desvinculación y compraventa de fincas de LPB a favor de Construcciones Acosta Matos, S.A.

Relevancia:

- a) permite identificar las fincas transmitidas;
- b) la contraprestación acordada;
- c) las manifestaciones del Administrador Concursal;
- d) la estructura jurídica de la operación;
- e) la relación con la oferta unitaria previamente aprobada;
- f) y las obligaciones de comunicación posterior al Juzgado, si constan en la escritura.

DOCUMENTO 1.7 - AUTO DE OCTUBRE DE 2019 QUE RECHAZÓ LA CONVALIDACIÓN DE LA ESCRITURA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas que declaró que no procedía convalidar la escritura relativa a la desvinculación y venta separada de las fincas libres de cargas.

La fecha exacta deberá reproducirse conforme al original firmado: 24 o 25 de octubre de 2019.

Relevancia:

- a) acredita que la escritura no quedó judicialmente convalidada en los términos ejecutados;
- b) permite comprobar qué consecuencias restitutorias, registrales y contables debían producirse;
- c) y sustenta la investigación sobre la posterior integración de las mismas fincas en la adjudicación definitiva.

DOCUMENTO 1.8 - CHEQUE, JUSTIFICANTE DE PAGO O DOCUMENTACIÓN BANCARIA RELATIVA A LOS 400.000 EUROS

Copia del cheque bancario de 28 de noviembre de 2018, justificante de ingreso, extracto bancario, recibo o documento equivalente relativo a los 400.000 euros satisfechos por la compraventa de las fincas libres de cargas.

Relevancia:

- a) acredita la existencia de una entrada efectiva de fondos en la masa;
- b) permite identificar la fecha, entidad bancaria, cuenta receptora y beneficiario;
- c) sustenta la solicitud de reconstrucción del destino posterior de los fondos;
- d) y permite comprobar si fueron restituidos, retenidos, empleados para honorarios u objeto de cualquier otra aplicación.

DOCUMENTO 1.9 - INFORME DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL O DOCUMENTO CONTABLE RELATIVO AL DESTINO DE LOS 400.000 EUROS

Informe trimestral, rendición parcial, escrito judicial, cuadro contable o comunicación del Administrador Concursal en la que se refleje la percepción o utilización de los 400.000 euros, incluyendo su posible aplicación al pago de honorarios concursales.

Relevancia:

- a) permite contrastar la fecha real de aplicación de los fondos;
- b) la existencia o ausencia de rendimientos;
- c) su disponibilidad tras la no convalidación de la escritura;
- d) y la correspondencia entre la operación, la contabilidad y la rendición de cuentas.

DOCUMENTO 1.10 - TEXTOS DEFINITIVOS: CRÉDITO PRIVILEGIADO ESPECIAL DE 9.052.251,69 EUROS

Extracto certificado o copia completa de los textos definitivos del Concurso Ordinario nº 30/2012 en los que figure el crédito privilegiado especial reconocido al acreedor hipotecario por importe total de 9.052.251,69 euros.

Relevancia:

- a) fija el punto de partida concursal del crédito;
- b) permite comprobar su composición;
- c) y sirve como referencia para reconstruir cualquier incremento, liquidación, clasificación o extinción posterior.

DOCUMENTO 1.11 - AUTO DE 4 DE JUNIO DE 2018 Y DOCUMENTOS DE CAM UTILIZADOS PARA FIJAR EL UMBRAL DE MEJORA

Auto de 4 de junio de 2018 y, cuando estén disponibles, las actas de fijación de saldo, certificaciones o cálculos aportados por CAM que sirvieron para determinar la cantidad exigida a un tercero interesado en mejorar la oferta.

Relevancia:

- a) permite distinguir entre umbral de mejora y crédito definitivamente reconocido;
- b) identifica el origen de las cifras utilizadas;
- c) y permite comprobar qué intervención tuvo el Administrador Concursal en su aportación, aceptación o utilización.

DOCUMENTO 1.12 - AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE 23 DE JULIO DE 2019

Resolución íntegra y, preferentemente, certificada.

Relevancia:

- a) delimita el objeto de la controversia relativa al umbral de mejora;
- b) permite verificar la afirmación de que no se estaba determinando definitivamente la cuantía ni la clasificación de los intereses;
- c) y constituye un límite objetivo para valorar cualquier tratamiento posterior de esas cantidades como crédito consolidado.

DOCUMENTO 1.13 - AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Resolución íntegra y, preferentemente, certificada.

Relevancia:

- a) permite comprobar si la Audiencia continuó limitando su análisis a las condiciones de mejora de la oferta;
- b) permite determinar si existió o no una liquidación o clasificación definitiva del crédito antes de la adjudicación de 2022;
- c) y conecta directamente con la secuencia inmediatamente anterior a la transmisión definitiva.

DOCUMENTO 1.14 - AUTO DE ADJUDICACIÓN DE 26 DE ENERO DE 2022 Y ESCRITURA POSTERIOR

Auto de adjudicación y escritura pública mediante la que se formalizó la operación definitiva.

Relevancia:

- a) permite determinar las fincas finalmente transmitidas;
- b) la cuantía atribuida a la adjudicación;
- c) el crédito declarado extinguido;
- d) la composición de principal e intereses;
- e) el tratamiento de la condonación;
- f) la situación de las fincas previamente vendidas en 2018;
- g) y las obligaciones posteriores de comunicación y cancelación de cargas.

DOCUMENTOS IDENTIFICADOS Y DISPONIBLES PARA APORTACIÓN COMPLEMENTARIA

No se consideran materialmente acompañados en esta presentación salvo que sean incorporados al dossier final antes de su cierre:

- a) due diligence completa de la operación hotelera;
- b) plan de negocio;
- c) valoración ECO de Gesvalt;
- d) comunicaciones completas con financiadores y operadores;
- e) grabación nativa y metadatos de la conversación CAM–trabajador;
- f) documentación íntegra de Diligencias Previas 1132/2018;

- g) documentación de Fiscalía relativa a la denuncia de septiembre de 2018;
- h) libros, actas, cuentas y certificaciones de la Comunidad de Propietarios;
- i) expediente íntegro de la operación CAM/Promontoria;
- j) rendición de cuentas definitiva del Administrador Concursal, si se localiza;
- k) instrumento de cancelación de cargas;
- l) comunicación posterior a la escritura de 2022;
- m) y restante documentación identificada en las diligencias solicitadas.

La inclusión de un documento en esta categoría no implica que se afirme haberlo aportado materialmente.

XXXV. SUPPLICO AL JUZGADO

Que tenga por presentado este escrito, con los documentos que se acompañen, identifiquen u ofrezcan, y por formulada DENUNCIA PENAL / PUESTA EN CONOCIMIENTO DE HECHOS frente a D. Francisco de Borja Rodríguez-Batllori Laffitte, Administrador Concursal de LPB, y frente a quienes resulten responsables.

Que acuerde la incoación de Diligencias Previas. Que, antes de cualquier archivo, inhibición o remisión, practique o acuerde al menos las diligencias mínimas necesarias para comprobar el núcleo denunciado, en particular:

1. Índice certificado digital del Concurso Ordinario nº 36/2012 y testimonio certificado, íntegro, digital, ordenado e indexado de los bloques identificados; con metadatos y certificaciones positivas o negativas sobre los documentos esenciales, y testimonio adicional cuando la fragmentación impida reconstruir la secuencia.
2. Testimonio de la solicitud de separación del AC, su resolución y los recursos vivos 3319/2025 y 3304/2025.
3. Testimonio de Diligencias Previas 1132/2018 de Arrecife.
4. Testimonio de Fiscalía DI 248/2018.
5. Declaración del Administrador Concursal.
6. Audiencia de D. José Daniel Acosta Matos en la condición procesal que resulte procedente.
7. Audiencia de D.^a Laura Patricia Acosta Matos en la condición procesal que resulte procedente.
8. Audiencia de D. Francisco Mario Matos Matas en la condición procesal que resulte procedente.
9. Audiencia de D. Antonio Cogolludo Rojas en la condición procesal que resulte procedente.
10. Audiencia de D.^a Shaila Cogolludo Ramos en la condición procesal que resulte procedente.
11. Declaración de D. Miguel Ángel Barreiro Cano.
12. Declaración de D. Daniel Irigoyen Fujiwara y comprobación documental de la vía de salida de 2018.
13. Audiencia de D.^a Asunción Aizpurúa Sánchez, inicialmente como persona de conocimiento y contraste y sin prejuzgar la condición procesal que pudiera resultar de hechos propios, sobre cargo, representación, propiedad, convocatorias, actas, pagos, libros, certificaciones, documentación custodiada o transmitida y relación de continuidad con Pamanil, FMMM, COG-A, COG-S, CAM y el Administrador Concursal.
14. Incorporación del archivo original de la conversación de 22 de marzo de 2018; requerimiento al prestador de servicios de confianza de la matriz y documentación técnica; comprobación del número llamante; y declaración del receptor sobre identidad, reconocimiento de voz, contenido, contexto y conservación.
15. Oficio al órgano que conoce del Concurso 36/2012 para que remita testimonio del escrito, registro, anexos, traslados y resoluciones mediante los que dicha grabación o su documentación técnica fueron aportados.
16. Oficio a Fiscalía Provincial de Las Palmas para que identifique el asiento RedSARA/REGAGE, expediente, unidad o fiscal receptor, anexos, derivaciones y decisión correspondiente a la comunicación que incluyó la grabación.

17. Requerimiento al representante autorizado de ONA y a los financiadores identificados para confirmar realidad, cuantía, condiciones y vigencia de sus compromisos.
18. Obtención del escrito de 10 de septiembre de 2018, su registro, traslado, respuesta y toda certificación emitida en 2018-2020.
19. Verificación e incorporación del audio original de 11 de junio de 2016, distinguiendo diálogo y anotaciones editoriales y realizando transcripción judicial o pericial si procede.
20. Pericial independiente sobre deuda, pasivo contingente, barrera de entrada y efecto sobre la salida por pago.
21. Testimonio y conciliación de la escritura OB REM de 2018, petición de convalidación de 2019, resoluciones de [REDACTED] escritura de 2022.
22. Trazabilidad bancaria y contable de los 400.000 euros. 19. Pericial sobre estado, demolición, obras, transformación, pérdida de valor y pérdida de explotación de la masa activa.
23. Requerimiento a CAM, Comunidad, Hotel New Trend, Canarian Hospitality, seguridad, cerrajeros, constructoras, técnicos y operadores; testimonio de la acción CaixaBank/Bankia; reconstrucción de frutos, rentas e ingresos; y preservación urgente de documentación digital, contable, bancaria, notarial, registral y técnica.
24. Remisión certificada e íntegra de los expedientes administrativos y de acceso a información pública pertinentes, con índices, anexos, documentos aportados por terceros, metadatos y versiones no expurgadas judicialmente accesibles.
25. Testimonio íntegro de la querella presentada ante la Audiencia Nacional en septiembre de 2023, resoluciones, recursos y documentación incorporada.
26. Identificación y testimonio de actuaciones anteriores o paralelas materialmente coincidentes respecto de las personas y hechos señalados.
27. Si aparecieran indicios individualizados, citación como investigadas, ampliación subjetiva o deducción de testimonio respecto de las cinco personas conectadas.
28. Preservación de la posibilidad de acumulación de una futura actuación conexa y, subsidiariamente, coordinación procesal de cualquier tramitación separada.
29. Que se investigue específicamente qué medidas jurídicas, procesales, informativas, contables o protectoras estaban razonablemente disponibles para el Administrador Concursal ante el desplazamiento del control material y económico del 7 de junio de 2018; cuáles adoptó; y si su actuación o falta de actuación fue causalmente relevante para el deterioro, transformación o pérdida de valor de la masa activa.
30. Que se investigue si la salida concursal por pago o consignación era real, financiable y operativa; qué cifra debía proporcionar el AC; qué respuesta emitió a la solicitud de 10 de septiembre de 2018; y si la certificación tardía, fragmentada o basada en cifras facilitadas por la Comunidad frustró o dificultó la solución.
31. Que se investigue si la exigencia de consignar una estimación de 718.663,24 euros correspondiente a un crédito contingente sin cuantía propia, junto con la deuda contra la masa, alteró la concurrencia o elevó indebidamente la barrera para terceros postores.
32. Que se investigue si la escritura de 28 de noviembre de 2018, la solicitud posterior de convalidación, la recepción y destino de aproximadamente 400.000 euros y las operaciones de 2021-2022 coincidían realmente en objeto, valor, deuda cancelada, intereses, cargas y contraprestaciones.
33. Que se investigue si la falta de reacción, información, inventario, pericial, reclamación o medida de conservación frente a obras, demoliciones, seguridad, bloqueo de acceso y explotación por terceros causó o agravó el perjuicio patrimonial.
34. Que se investigue si la falta de examen material de estos hechos en la vía de separación, la persistencia de recursos vivos y la resistencia del AC a la participación procesal de LPB evidencian una necesidad reforzada de investigación penal sobre hechos todavía no sustantivamente esclarecidos.
35. Que se preserve la documentación y se conceda, si fuera necesario, plazo para completar el índice y los anexos antes de cualquier decisión de archivo.
36. Que se deje constancia de que la documentación relativa a JDAM, LPAM, FMMM, Antonio Cogolludo y Shaila Cogolludo cumple una función probatoria directa respecto del conocimiento, conducta, omisiones y posible facilitación funcional atribuida al Administrador

Concursal, y una función adicional de preservación de indicios que podrían fundamentar una ampliación subjetiva o causa conexa, sin que ello suponga en este momento una imputación penal cerrada contra dichas personas.

37. Que se deje constancia separada de que la documentación relativa a AAS cumple inicialmente una función de procedencia, contraste y cadena de custodia respecto de la base comunitaria originaria, sin integrarla automáticamente en el núcleo subjetivo de cinco actores principales ni formular en este momento una imputación penal cerrada contra ella.
38. Que se investigue específicamente si, tras ser conocida la salida financiada de junio-septiembre de 2018, el Administrador Concursal proporcionó o no una cifra operativa y depurada, protegió o no el activo, informó o no al Juzgado de la ventaja material de CAM, y permitió o no que la falta de actuación hiciera perder utilidad a la vía de pago.
39. Que se investigue si la licitación de mayo de 2021 se produjo sobre un objeto íntegro, restituido, accesible y documentado, o sobre una unidad hotelera ya materialmente controlada o condicionada por CAM, y qué papel tuvo el Administrador Concursal en informar, ocultar, tolerar o no corregir esa situación.
40. Que se incorpore y analice la oferta de Ottawa GBC, así como la documentación de ONA y otros terceros, para comprobar si existieron alternativas reales y si la actuación u omisión del AC afectó a su acceso, información, inspección, financiación, fianza, citación o comparecencia.
41. Se interesa que, antes de resolver definitivamente sobre el carácter penal de los hechos y obtener el núcleo documental mínimo relativo a salida financiada, cifra de pasivo, seguridad/acceso, OB REM, 400.000 euros, licitación, Ottawa/ONA, estado de la masa y rendición de cuentas, se practique una comprobación inicial, mínima, objetiva y proporcionada de las fuentes esenciales identificadas.

XXXVI. OTROSÍES

OTROSÍ DIGO PRIMERO. Que se tenga al compareciente por denunciante y por persona interesada y afectada que afirma una afectación personal, societaria, patrimonial y procesal, sin perjuicio de que el órgano judicial determine la condición de ofendido o perjudicado y los derechos procesales y de notificación que correspondan.

OTROSÍ DIGO SEGUNDO. Que esta denuncia no pretende sustituir ni absorber acciones civiles, concursales, mercantiles, regulatorias, deontológicas, administrativas o patrimoniales en curso. Pretende únicamente activar la investigación penal sobre hechos concretos, documentados y verificables.

OTROSÍ DIGO TERCERO. Que la presente denuncia no se dirige contra el órgano judicial. Toda referencia al Juzgado de lo Mercantil se realiza sólo para contextualizar el deber del Administrador Concursal de informar, pedir autorización, rendir cuentas y someter hechos relevantes a control judicial.

OTROSÍ DIGO CUARTO. Que, si el Juzgado estima que la documentación inicial no es suficiente, se conceda plazo para aportación complementaria o se acuerden los testimonios solicitados antes de cualquier archivo.

OTROSÍ DIGO QUINTO. Que, si de la instrucción resultaran indicios de dimensión organizada, supra-provincial, inversora, fiscal, pública, RIC, fondos o afectación general, se acuerde la remisión o inhibición al órgano que resulte objetivamente y territorialmente competente, si de la instrucción resultara procedente..

OTROSÍ DIGO SEXTO. Que se acuerde la preservación urgente de audios, metadatos, correos, chats, facturas, extractos bancarios, actas, grabaciones, documentos notariales, registrales y de seguridad relacionados con los hechos.

OTROSÍ DIGO SÉPTIMO. Que la desestimación de la solicitud de separación del Administrador Concursal se valore conforme a su fundamento procesal concreto y no como pronunciamiento penal sobre el fondo, sin perjuicio de los recursos actualmente pendientes.

OTROSÍ DIGO OCTAVO. Que, en atención a la existencia de recursos vivos, actuaciones institucionales y posible pérdida de trazabilidad documental, se acuerde expresamente la

conservación de toda documentación contable, bancaria, concursal, comunitaria, registral, catastral, societaria, hotelera y administrativa relativa al activo Sun Park / MYND Yaiza.

OTROSÍ DIGO NOVENO. Que se deje constancia de que las cuentas estatutarias provisionales de Aweswell Limited se aportan, en su caso, únicamente como contexto societario, de continuidad, reporting restringido, posición inversora y daño vivo, no como prueba principal ni determinación adjudicada de los hechos penales denunciados.

OTROSÍ DIGO DÉCIMO. Que las comunicaciones internas entre la parte y sus abogados no se ofrecen como prueba principal ni se acompañarán sin revisión específica de secreto profesional, confidencialidad y privilegio. Su utilización inicial se limita a localizar escritos presentados, resoluciones, documentos empresariales, certificaciones, testigos y demás fuentes primarias susceptibles de obtención directa.

OTROSÍ DIGO UNDÉCIMO. Que esta parte se reserva la posibilidad de instar una ampliación subjetiva, formular querella o promover una actuación conexa respecto de D. José Daniel Acosta Matos, D.^a Laura Patricia Acosta Matos, D. Francisco Mario Matos Matas, D. Antonio Cogolludo Rojas y D.^a Shaila Cogolludo Ramos si de las diligencias resultaran indicios individualizados suficientes.

OTROSÍ DIGO DUODÉCIMO. Que, una vez asignado número a las presentes Diligencias Previas, cualquier actuación penal posterior relacionada identificará expresamente este procedimiento y será comunicada a este Juzgado para que pueda valorarse conexidad, acumulación, inhibición, remisión de testimonio o tramitación separada.

OTROSÍ DIGO DECIMOTERCERO. Que esta parte no solicita una reserva anticipada de competencia ni pretende alterar el turno de reparto. Solicita preservar la unidad fáctica y probatoria y evitar que procedimientos relativos al mismo núcleo sean tramitados con desconocimiento recíproco.

OTROSÍ DIGO DECIMOCUARTO. Que, si una actuación futura se tramita separadamente por afectar a hechos autónomos, personas, bienes, víctimas o periodos distintos, se mantenga coordinación instrumental mediante comunicación de números de procedimiento, testimonios certificados, preservación de originales y delimitación de los respectivos objetos.

OTROSÍ DIGO DECIMOQUINTO. Que ninguna persona respecto de la cual existan indicios concretos de participación propia sea interrogada como testigo sobre hechos potencialmente auto inculpativos, observándose en todo caso los derechos de los artículos 118 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

OTROSÍ DIGO DECIMOSEXTO. Que se tenga por identificada como documentación sobrevenida la obtenida mediante procedimientos de acceso tramitados bajo la Ley 19/2013 y la Ley canaria 12/2014, sin atribuir a su mera procedencia valor automático de prueba plena sobre manifestaciones privadas, pero reconociendo su relevancia para acreditar origen, fecha, custodia, expediente, utilización institucional y localización de fuentes primarias.

OTROSÍ DIGO DECIMOSÉPTIMO. Que, cuando los documentos obtenidos mediante transparencia hayan sido entregados parcialmente o con información expurgada, se requiera judicialmente el expediente íntegro cuando resulte pertinente, con las medidas de reserva y confidencialidad que correspondan.

OTROSÍ DIGO DECIMOCTAVO. Que se practiquen con prioridad las diligencias necesarias para determinar la eventual participación de terceros y se controle el plazo de investigación, acordándose motivadamente, antes de su vencimiento, las prórrogas imprescindibles para completar las diligencias ya identificadas.

OTROSÍ DIGO DECIMONOVENO. Que, a efectos de prescripción, se solicita que la investigación no trate la secuencia como un único hecho fechado exclusivamente el 7 de junio de 2018, sino que individualice cada posible conducta, su fecha de consumación, sus actos posteriores autónomos, su eventual continuidad jurídicamente sostenible y los actos judiciales o fiscales con posible efecto interruptivo o de suspensión, sin confundir continuidad de efectos con continuidad delictiva.

OTROSÍ DIGO VIGÉSIMO. Que, respecto de la competencia territorial, esta parte presenta la denuncia ante Las Palmas por la posición del Administrador Concursal dentro del Concurso 36/2012, sus informes, solicitudes, cuentas, autorizaciones, omisiones, operaciones patrimoniales y rendición ante el órgano concursal. Si se entendiera que todo o parte de los hechos corresponde a otro partido judicial, se solicita remisión o inhibición con preservación de fecha, documentos y medidas urgentes de conservación, no archivo material por razón competencial.

OTROSÍ DIGO VIGÉSIMO PRIMERO. Que, sin atribuir unilateralmente a la mera presentación de esta denuncia efectos interruptivos o suspensivos que sólo puedan resultar de la ley y de las decisiones judiciales correspondientes, se solicita que cualquier análisis de prescripción individualice: a) cada posible conducta; b) su fecha de ejecución o consumación; c) los actos posteriores eventualmente autónomos; d) la diferencia entre continuidad de efectos y continuidad delictiva; y e) las actuaciones judiciales o fiscales que pudieran resultar jurídicamente relevantes. La fecha y hora de presentación se solicitan y documentan, en todo caso, a efectos de constancia, trazabilidad y preservación de derechos.

OTROSÍ DIGO SEGUNDO. Que la denuncia se presenta ante el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria para su reparto a la Sección de Instrucción que corresponda, atendiendo a la posición y actuación del Administrador Concursal dentro del Concurso Ordinario nº 30/2012, a la presentación de informes, solicitudes, cuentas y autorizaciones ante el órgano concursal de Las Palmas y a una parte sustancial de los actos y omisiones denunciados. Si se entendiera que todos o algunos de los hechos corresponden territorial o funcionalmente a otro órgano, se solicita que se acuerde la remisión, inhibición, deducción de testimonio o coordinación que proceda, preservando la fecha de presentación, la documentación, las fuentes de prueba y las medidas urgentes de conservación. No se solicita alterar las reglas de reparto ni reservar artificialmente la competencia de un órgano determinado.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2026.

Fdo.: **D. GIL MARER - NIE** [REDACTED]

Correo electrónico: [REDACTED]

Teléfono complementario: [REDACTED]

Domicilio a efectos de notificaciones: [REDACTED]